

LEX MANLIA — LEX MECILIA METILIA

confiriendo a Marius el mando supremo en la guerra contra Yugurta. (Salust., lug. 73.)

LEX MANLIA DE VICESIMA MANUMISSIONUM.—Ley rogada en el año 357 a. de C. por el cónsul Cn. Manlius Capitolinus estableciendo un impuesto de una vicésima (5 por 100) en las manumisiones. (Tit. Liv., VII, 15.)

LEX MARCIA.—Ley rogada por el dictador C. Marcius Rutilus, votada en el año 356 a. de C., concediéndole cuanto fuese necesario para la guerra con los etruscos. (Tit. Liv., VII, 17.)

LEX MARCIA ADVERSUS FENERATORES.—Ley rogada, votada alrededor del año 342 a. de C., reprimiendo el préstamo a interés, al que considera como delito privado, concediendo al prestatario la *manus iniectio* para la reintegración de los intereses satisfechos; es posterior a la *lex Genucia*. (G. 4, 23.) Vid. LEX GENUTIA. FOENUS.

LEX MARCIA AGRARIA.—Proyecto de plebiscito presentado en el año 104 a. de C. por el tribuno L. Marcius Philippus, de carácter agrario. (Cic., De off. II, 21-73.)

LEX MARCIA ATINIA DE PACE CUM REGE PHILIPPO.—Plebiscito rogado por los tribunos Q. Marcius Rex y C. Atinius Labeo, año 196 a. de C., para concluir la paz con el rey Filipo. (Polib., XVIII, 25. Tit. Liv., XXXIII, 25.)

LEX MARCIA DE LIGURIBUS.—Plebiscito propuesto por los tribunos M. Marcius Sermo y Q. Marcius Scylla, año 172 antes de Jesucristo. (Tit. Liv., XLII, 21.)

LEX MARCIA DE M. POPILLIO.—Plebiscito propuesto en el año 172 a. de C. por los tribunos M. Marcius Sermo y Q. Marcius Scylla, referente al cónsul ausente M. Popillius. (Tit. Liv., XLII, 21.)

LEX MARCIA DE TRIBUNIS MILITUM.—Ley rogada por el pretor Cn. Marcius Censorinus, votada en el año 123 a. de C., referente a los tribunos militares. (Charisius, 208.)

LEX MARIA DE SUFFRAGIIS.—Plebiscito propuesto por el tribuno C. Marius, votado en el año 119 a. de C., dictando normas encaminadas a obtener una mayor garantía en el secreto de las votaciones comiciales. (Plut., Mar. 4. Cic., De leg., III, 18, 38.)

LEX MARIA PORCIA DE TRIUMPHIS.—Plebiscito propuesto por los tribunos L. Marius y M. Porcius Cato Uticensis, votado en el año 62 a. de C., dictando normas en evitación de que por los generales se enviasen partes de guerra falsos, con vistas a obtener los honores del triunfo. (Val. Max., II, 8, 1.)

LEX MECILIA METILIA AGRARIA.—Proyecto de ley agraria presentado por los tribunos Mecilius y Metilius en el año 417 a. de C. (Tit. Liv., II, 43, 44.)

LEX MEMMIA — LEX MINICIA

LEX MEMMIA.—Plebiscito propuesto por el tribuno C. Memmius, votado en el 111 a. de C., dando órdenes de regresar a Roma al pretor L. Cassius, con ocasión de la guerra con Yugurta. (Salust., lug. 32.)

LEX MEMMIA.—Plebiscito rogado por el tribuno C. Memmius, votado en el año 111 a. de C., disponiendo no fuesen atendidas las acusaciones formuladas contra los ciudadanos que se hallasen ausentes por razón de servicios al Estado romano. (Val. Max., III, 7, 9.)

LEX MENENIA SEXTIA.—Ley rogada, del año 452 a. de C., propuesta por los cónsules T. Menenius Lanatus y P. Sestius Capitolinus, concediendo la *provocatio ad populum* a los sancionados por los magistrados con multas superiores a un cierto tipo: dos ovejas o treinta bueyes. (Fest., *Peculatus*.)

LEX MESSIA.—Plebiscito propuesto por el tribuno C. Messius, votado en el año 57 a. de C., para ordenar el retorno de Cicerón. (Cic., P. red. in sen. 8, 21.)

LEX MESSIA.—Proyecto de plebiscito confiriendo a Pompeyo la *cura annonae*, rogado, sin éxito, en el año 57 a. de C. por el tribuno C. Messius. (Cic., Ad Att. IV. 1, 7.)

LEX METALLI VIPASCENSIS.—Ley dada hacia finales del siglo I a. de C., reglamentando el régimen minero, la propiedad fiscal del distrito administrada por un *procurator metallorum*. Fue hallada en Ajustrel (antigua Vipasca, Portugal) en una tabla de bronce, en 1876. Los nueve capítulos conservados tratan de la concesión de industrias, derechos y deberes de los empresarios, monopolio de ciertos oficios, etcétera. (C. I. L., II. Supl. 5, 181. Gir. 119.)

LEX METALLI VIPASCENSIS ALTERA.—Nombre con que se conoce otra tabla, de importancia excepcional para el derecho minero, también descubierta en Ajustrel, en el año 1906. Se estima se trata de un fragmento de la *lex metalli Vipascensis*. Vid. LEX METALLI VIPASCENSIS.

LEX METILIA.—Ley rogada por el tribuno M. Metilius, votada en el año 217 a. de C., confiriendo al *magister equitum* Minucius poder semejante al del dictador Fabius. (Val. Max., V, 2, 4.)

LEX METILIA DE FULLONIBUS.—Plebiscito propuesto por el tribuno M. Metilius, votado en el 217 a. de C., dictando reglas sobre la técnica que debían seguir los bataneros. (Plin., Hist. nat. XXXV, 57.)

LEX MILITARIS (bizantina).—Colección legislativa especial del siglo VIII, debida al emperador León Isaurico y a su hijo Constantino.

LEX MINICIA.—Ley rogada, de fecha ignorada, posiblemente a fines del siglo II a. de C., disponiendo que el hijo nacido

LEX MINUCIA — LEX NON PERFECIT

de madre romana en matrimonio sin *conubium* con extranjero (peregrino o latino), siguiese la condición inferior del padre, en contra de los principios admitidos con anterioridad. (G. 1, 78. 79. Ulp. 5, 8.)

LEX MINUCIA.—Plebiscito rogado por el tribuno M. Minucius Rufus, votado en el año 121 a. de C., suprimiendo la colonia romana de Cartago. (Appian., De bel. civ. I, 24.)

LEX MINUCIA DE LEGIBUS SEMPRONIIS ABROGANDIIS.—Plebiscito rogado por el tribuno M. Minucius Rufus, votado en el año 121 a. de C., abrogando las leyes dictadas por instigación de T. Sempronio Graco. (Aur. Vict., De viris ill. 65.)

LEX MINUCIA DE TRIUMVIRIS MENSARIIS.—Plebiscito rogado por el tribuno M. Minucius Rufus, votado en el año 216 antes de Jesucristo, creando los *triumviri mensarii*. (Tit. Liv., XIII, 21.)

LEX MINUS QUAM PERFECTA.—Vid. LEGES MINUS QUAM PERFECTAE.

LEX MOENIA.—Ley rogada, de mediados del s. II a. de C., estableciendo la intervención del Senado por medio de la *auctoritas patrum* para la elección de magistrados.

LEX MUCIA.—Plebiscito propuesto por el tribuno P. Mucius Scaevola, votado en el año 141 a. de C., ordenando la apertura de un juicio, *quaestio*, contra el pretor C. Hostilius Tubulus, por haberse dejado sobornar. (Cic., De finib. II, 16, 54.)

LEX MUNATIA DE PROSCRIPTIS RESTITUENDIS.—Ley rogada por el cónsul L. Munatius Plancus, votada en el año 42 antes de Jesucristo, eliminando de la lista de los proscritos a J. César y a Sergius. (App., De bel. civ. II, 37.)

LEX MUNERALIS.—Vid. LEX LICINIA.

LEX MUNICIPALIS.—Estatutos por los que se organizaba y regía un municipio; generalmente ley dada por el magistrado encargado de la creación u organización del mismo. (D. 43, 24, 3, 4. D. 47, 12, 3, 5. D. 50, 1, 25. D. 50, 3, 1 pr. D. 50, 4, 11, 1.)

LEX MUNICIPALIS TARENTINA.—Ley dada o estatuto municipal concedido a la ciudad de Tarento por un magistrado delegado del pueblo romano, en fecha posterior al año 90 antes de Jesucristo y anterior al 62 a. de C. Hallada en una tabla de bronce descubierta en Tarento en 1894 y conservada en el Museo de Nápoles; su texto se refiere a la responsabilidad de los magistrados municipales, administración del tesoro municipal, policía urbana y de carreteras, etc. (Bruns, 120. Gir. 62.)

LEX MUNICIPII.—Ley del municipio. Vid. LEX MUNICIPALIS.

LEX NON PERFECIT QUOD VOLUIT.—Ley imperfecta técnica-

LEX NORBANA — LEX PAPIA DE CIVITATE

mente. Circunstancia a tener en cuenta en la transgresión, pues atenuaba sus efectos.

LEX NORBANA DE AURI TOLOSANI QUAESTIONE.—Plebiscito rogado por el tribuno C. Norbanus, votado en el año 104 a. de C., instituyendo una *quaestio*, juicio criminal, contra el cónsul Q. Caepio, acusado de haber autorizado el pillaje y saqueo de la ciudad de Toulouse y del robo de parte del oro de sus templos. (Cic., *De nat. deor.* III, 30, 74. Aul. Gell., III, 9, 7.)

LEX OCTAVIA.—Pretendida ley rogada por el cónsul M. Octavius, votada en el año 87 a. de C., deponiendo a su colega L. Cornelius Cinna. (Tit. Liv., *Epi.* 79.)

LEX OCTAVIA FRUMENTARIA.—Ley frumentaria rogada por el tribuno M. Octavius, año 120 a. de C., aproximadamente, aumentando el precio del trigo y disminuyendo las cantidades a distribuir. (Cic., *De off.* 21, 27.)

LEX OGULNIA DE SACERDOTIIS.—Ley rogada por los tribunos O. y Cn. Ogulnius, del año 300 a. de C., elevando el número de los augures de cuatro a ocho y el de los Pontífices de cuatro a nueve, dando entrada a la plebe a los nuevos puestos. (Tit. Liv., X, 6.)

LEX OLLINIA.—Ley citada por Gayo (tal vez error de un copista), de fecha y objeto ignorados. (G. 4, 109.)

LEX OPIA SUMPTUARIA.—Plebiscito o ley rogada por el tribuno C. Oppius, del 215 a. de C., reprimiendo el excesivo adorno de las mujeres. (D. 34, 2, 32, 6. Tit. Liv., XXXIV, 1, 3.)

LEX ORCHIA.—Ley rogada por el tribuno C. Orchius, votada el 181 a. de C., combatiendo los lujos y gastos suntuarios en las comidas, limitando el número de convidados. (Macrob., *Sat.* II, 13.)

LEX OSCA TABULAE BANTINAE.—Tabla de bronce descubierta en Bantia y conservada en el Museo Nacional de Nápoles, conteniendo el texto en dialecto osco de una ley, probablemente estatuto municipal de aquella ciudad. Vid. *LEX LATINA TABULAE BANTIANAE*.

LEX OVINIA.—Ley rogada propuesta por el tribuno Ovinus, probablemente votada entre el 318 y 312 a. de C., suprimiendo el carácter vitalicio de la función senatorial y encargando a los censores el revisar y completar, con ex magistrados, cada cinco años, la composición del Senado, *lectio Senatus*. (Fest., *Praeteriti*.) Vid. *LECTIO SENATUS*.

LEX OVINIA DE SENATUS LECTIONE.—Vid. *LEX OVINIA*.

LEX PACUVIA.—Plebiscito propuesto por el tribuno Sex. Pacuvius Taurus, votado en el año 27 a. de C., dando para lo sucesivo al mes *Sextilis* el nombre de *Augustus*. (Macrob., *Sat.* I, 12, 35.)

LEX PAPIA DE CIVITATE.—Vid. *LEX PAPIA DE PEREGRINIS*.

LEX PAPIA — LEX PARIETI FACIUNDU

LEX PAPIA DE PEREGRINIS.—Plebiscito propuesto por el tribuno C. Papius, votado en el año 65 a. de C., creando un tribunal, *quaestio*, para conocer los casos de usurpación de ciudadanía y ordenando la expulsión de los peregrinos residentes en Roma. (Cic., *De off.*, III, 11, 47.)

LEX PAPIA DE VESTALIUM LECTIONE.—Ley rogada, de fecha incierta, dando normas sobre la forma de elección de las Vestales por el gran Pontífice. (Aul. Gell., I, 12, 11.)

LEX PAPIA POPPAEA.—Ley rogada por los cónsules M. Papius Mutilus y C. Poppaeus Sabinus, votada en el año 9 después de C., completando y modificando la *lex Iulia de maritandis ordinibus*. Vid. LEX IULIA DE MARITANDIS ORDINIBUS.

LEX PAPIA POPPAEA NUPTIALIS.—Vid. LEX PAPIA POPPAEA.

LEX PAPIRIA DE CIVITATE ACERRANORUM.—Ley rogada por el pretor L. Papirius Cursor, votada en el año 332 antes de Jesucristo, concediendo a los habitantes de Acerra (Nápoles) la ciudadanía *sine suffragio* (Tit. Liv., VIII, 17.)

LEX PAPIRIA DE DEDICATIONE.—Plebiscito propuesto por el tribuno Q. Papirius, de fecha incierta (s. IV a. de C.), prohibiendo efectuar una consagración o *dedicatio* sin que lo preceptúe el elemento plebeyo (Cic., *P. domo*, 49, 127.)

LEX PAPIRIA DE SACRAMENTIS.—LEX PAPIRIA DE TRIUMVIRIS CAPITALIBUS.

LEX PAPIRIA DE TRIBUNIS PLEBIS.—Proyecto de plebiscito presentado en el año 131 a. de C. por el tribuno C. Papirius, con la finalidad de hacer reelegibles sin limitación a los tribunos. (Tit. Liv., *Epit.* 59.)

LEX PAPIRIA DE TRIUMVIRIS CAPITALIBUS.—Plebiscito propuesto por el tribuno L. Papirius, votado en fecha indeterminada, haciendo a los *triumviri* capitales elegibles por los comicios populares y encomendándoles la percepción de los *sacramenta*. (Fest., *Sacramento*. Gir. 25.)

LEX PAPIRIA DE VIATORIBUS AEDILIS PLEBIS.—Ley rogada de fecha incierta, de la que se conoce su existencia por una inscripción existente en Roma. (C. I. L., VI, 1933.)

LEX PAPIRIA SEMIUNCIARIA.—Plebiscito rogado por el tribuno C. Papirius Carbo Arvina, votado en el año 99 antes de Jesucristo, creando el as semiuncial. (Plin., *Hist. nat.* XXXIII, 13.)

LEX PAPIRIA TABELLARIA.—Ley rogada por el tribuno C. Papirius Carbo, del 131 a. de C., estableciendo la necesidad del voto escrito en las reuniones comiciales con fines legislativos. (Cic., *De leg.*, 3, 16, 35.)

LEX PARIETI FACIUNDU PUTEOLANA.—Ley dada, del 105 después de Jesucristo, sobre las condiciones del arbitrio del

LEX PEDIA — LEX PETRONIA

municipium de Puzol para la construcción de un muro. (C. I. L., I, 557. X, 1.781.)

LEX PEDIA.—Ley rogada por el cónsul Q. Pedius, votada en el año 43 a. de C., castigando con pena de interdicción del agua y del fuego—destierro—a todos los que habían intervenido en la muerte de J. César. (Vell. Pat., II, 69, 5.)

LEX PEDUCAEA DE INCESTU VIRGINUM VESTALIIUM.—Plebiscito propuesto por el tribuno Sex. Peducaeus, votado en el año 114 a. de C., instituyendo un tribunal criminal, *quaestio*, encargado de juzgar a dos vestales acusados de incesto. (Ascon., 40.)

LEX PER SATURAM.—Dícese de aquella ley en la que los capítulos que las integran no tienen entre sí trabazón interna alguna; tratan materias diversas, con lo que al votarse en globo en los comicios se lograba hacer pasar materias que el pueblo no quería. Este tipo de leyes se suprimió por la *lex Caecilia Didia*.

LEX PERFECTA.—Vid. LEGES PERFECTAE.

LEX PESOLANIA.—Ley rogada, de fecha dudosa; que extendió la responsabilidad noxal por daños producidos por los perros. (Paul. 1, 15, 1.)

LEX PESULANIA.—Nombre con que en algunos manuscritos se designa la *lex Pesolania*. Vid. LEX PESOLANIA.

LEX PETILLIA DE PECUNIA REGIS ANTIOCHI.—Plebiscito propuesto por los tribunos Q. Petillius Spurius y Q. Petillius, votado en el año 187 a. de C., dando normas acerca del patrimonio del rey Antíoco. (Tit. Liv., XXXVIII, 54.)

LEX PETRONIA.—Ley rogada, probablemente por el cónsul Q. Petronius Turpillianus y votada sobre el año 61 d. de C., prohibiendo al marido que ha desistido de la acusación por adulterio contra su mujer ejercitar nuevamente la acción. Posiblemente completamente el *senatus consultum Turpillianum*. (C. 9, 9, 16.)

LEX PETRONIA.—Vid. LEX IUNIA PETRONIA.

LEX PETRONIA.—Ley rogada, votada en época de Augusto o Tiberio, prohibiendo a los dueños entregar esclavos para combatir con las fieras en los juegos de circo, a excepción de que ello fuera a título de pena y con autorización del magistrado. (D. 48, 8, 11, 2.)

LEX PETRONIA DE PRAEFECTIS IURE DICUNDO.—Ley rogada, votada en el año 32 a. de C., autorizando a los senados municipales, curia municipal, para designar interinamente tres *praefecti* (*III vir praefectus lege Petronia*, o *praefecti iure dicundo ex decuriorum decreto lege Petronia*), encargados de proveer los cargos superiores vacantes. Su proposición se ha atribuido al cónsul *suffectus* C. Petronius Umbrinus. (C. I. L., X, 858, 5.405, 1.205.)

LEX PINARIA — LEX PLAUTIA DE VI

LEX PINARIA.—Ley rogada de la época republicana, fecha desconocida, modificando el procedimiento de la acción de la ley por la apuesta (*legis actio per sacramentum*), suspendiendo, una vez llegado a la *provocatio* al *sacramentum*, treinta días el curso del proceso, al cabo de los cuales las partes acudirían nuevamente ante el magistrado para designar el juez, *iudex*. (G. 4, 15.) Vid. **LEGIS ACTIO PER SACRAMENTUM**.

LEX PINARIA ANNALIS.—Ley rogada o simple proyecto de ley, presentada posiblemente en el año 182 a. de C. por M. Pinarius Rusca, estableciendo el espacio de tiempo que debía mediar entre el ejercicio de dos magistraturas. (Cic., *De orat.* II, 65, 261.)

LEX PINARIA DE LEGIS ACTIONE.—Vid. **LEX PINARIA**.

LEX PINARIA FURIA DE MENSE INTERKALARI.—Ley rogada, propuesta por los cónsules L. Pinarius Mamercinus Rufius y P. Medullinus Fusus, votada en el año 472 a. de C., con relación al mes intercalado. (D. 50, 16, 98, 1. Macrobi., *Sat.* I, 13.)

LEX PLAETORIA.—Ley rogada, probablemente votada hacia el año 151 a. de C., mencionada en una inscripción descubierta en Roma, creando dos *dunviros*, verosíblemente los *duumviri aedi dedicandae*. (C. I. L., VI, 3.732.)

LEX PLAETORIA DE CIRCUMSCRIPTIONE ADOLESCENTIUM. Ley rogada por el tribuno Plaetorius, anterior al 186 antes de Cristo, encaminada a amparar a los púberes menores de veinticinco años, castigando a aquellos que, abusando de su inexperiencia, les inducen a realizar negocios jurídicos que les fuesen desventajosos o perjudiciales. (Cic., *De off.* 3, 15. C. Th., 8, 12, 2.)

LEX PLAETORIA DE CIRCUMSCRIPTIONE MINORUM ANNIS XXV.—Vid. **LEX PLAETORIA DE CIRCUMSCRIPTIONE ADOLESCENTIUM**.

LEX PLAETORIA DE IURISDICTIONE.—Ley rogada por el tribuno M. Plaetorius, de fecha incierta (366 a. de C.?), relativa a la jurisdicción del *praetor urbanus*, a quien atribuye dos *licttores*. (Censorinus, *De die. nat.* 24.)

LEX PLAETORIA DE MINORIBUS XXV ANNIS.—Vid. **LEX PLAETORIA DE CIRCUMSCRIPTIONE ADOLESCENTIUM**.

LEX PLAUTIA AGRARIA.—Plebiscito propuesto por el tribuno M. Plautius Silvanus, votado en el año 89 a. de C., propugnando asignaciones en las tierras de dominio público. (Cic., *Ad Att.* I, 18, 8.)

LEX PLAUTIA DE VI.—Ley rogada, votada hacia el año 63 antes de Jesucristo, instituyendo un procedimiento criminal contra los autores de actos de violencia y prohibiendo la usucapión de las cosas sustraídas a su poseedor violentamente. (G. 2, 45. I. 2, 6, 2.) Vid. **LEX IULIA DE VI**.

LEX PLAUTIA — LEX POMPEIA DE PARRICIDIIS

LEX PLAUTIA IUDICIARIA.—Plebiscito rogado por el tribuno M. Plautius Silvanus, votado en el año 89 a. de C., instituyendo para los procesos por alta traición un tribunal a integrar por los miembros de las listas formadas con quince individuos de cada tribu. (Ascon., 70.)

LEX PLAUTIA PAPIRIA DE CIVITATIS SOCIIS DANDA.—Ley rogada por los tribunos M. Plautius Silvanus y C. Papirius Carbo, del año 89 a. de C., extendiendo la ciudadanía romana a todos los italianos que la solicitasen en un plazo de sesenta días a la promulgación de la ley. (Cic., P. Archia, 4, 7.)

LEX POETELIA DE AMBITU.—Plebiscito rogado por el tribuno C. Poetelius, en el año 358 a. de C., referente al *ambitus* en su antigua significación, combatiéndolo. (Tit. Liv., IV, 5.)

LEX POETELIA PAPIRIA.—Ley rogada por los cónsules C. Poetelius Libo y L. Papirius Cursor, votada hacia el 326 antes de Jesucristo, mejorando la situación de los deudores insolventes, al prohibir tenerles atados si la deuda no procedía de delito, ordenando al propio tiempo dejar en libertad a los que jurasen poder pagar. No puede precisarse si esta ley impedía el ejercicio de la *manus iniectio* en virtud del *nexum*. (Tit. Liv., VIII, 28.)

LEX POETELIA PAPIRIA DE NEXI.—Vid. LEX POETELIA PAPIRIA.

LEX POMPEIA DE AMBITU.—Ley rogada, votada a instancias de Cn. Pompeius en el año 52 a. de C., sancionando el delito de *ambitus*. (Ascon., 31-34.) Vid. AMBITUS.

LEX POMPEIA DE CIVITATE EQUITIBUS HISPANIS DANDA. Ley dada, del pretor Cn. Pompeius Strabo, de 80 ó 90 años antes de Jesucristo, extendiendo la ciudadanía romana a algunos caballeros españoles en premio a los méritos especiales contraído. Es discutida su naturaleza y epígrafe. Se inserta en una lámina de bronce descubierta en Gatti en 1908, completada en 1911, conservadas en el museo del Capitolio. Vid. LEX POMPEII STRABONIS DE CIVITAE DANDA.

LEX POMPEIA DE GALLIA TRANSPADANA.—Vid. LEX POMPEIA DE IURE LATII TRANSPADANIS DANDO.

LEX POMPEIA DE IURE LATII TRANSPADANIS DANDO.—Ley del año 89 a. de C., rogada por el cónsul Cn. Pompeius Strabo, concediendo la latinidad—*el ius Latii*—a las comunidades galas del otro lado del Po. (Ascon., 3.)

LEX POMPEIA DE IURE MAGISTRATUUM.—Ley rogada por el cónsul Cn. Pompeius Magnus, votada en el año 52 antes de Jesucristo, obligando a los candidatos a las magistraturas a formular personalmente su declaración. (Dio Cass., XL, 56.)

LEX POMPEIA DE PARRICIDIIS.—Ley rogada, propuesta por el cónsul Cn. Pompeius, votada con posterioridad al año

LEX POMPEIA — LEX POMPEIA LICINIA

81 a. de C., dando normas más generales sobre el delito de *parricidium*, declarando aplicables las penas establecidas por la *lex Cornelia de sicariis*. (Paul. 5, 24. l. 4, 18, 6. D. 48, 9.)

LEX POMPEIA DE PROVINCIA BITHYNIA.—Ley en la que se concedía el estatuto por el que había de regirse la provincia de Bitinia y en que se reconocía la autonomía de sus ciudades, que conservaban su propia constitución.

LEX POMPEIA DE PROVINCIIS.—Ley rogada por Pompeyo a la Asamblea popular hacia el año 52 a. de C., imponiendo a los procónsules la obligación de permanencia en las provincias y estableciendo la necesidad de respetar un espacio de cinco años entre el ejercicio de la magistratura romana (consulado o pretura) y la protomagistratura provincial, a la vez que modificaba la distribución anual de las provincias. (Dio Cass., XL, 56.)

LEX POMPEIA DE VI.—Ley rogada, propuesta por el cónsul Cn. Pompeius Magnus y votada en el año 52 a. de C., castigando los actos de violencia llevados a cabo en la ciudad de Roma o en sus alrededores, y dando normas sobre el procedimiento a seguir por tales delitos. (Cic., P. Milon. 6, 15. Ascon. 34.)

LEX POMPEIA IUDICIARIA.—Ley rogada por el cónsul Pompeius en el año 55 a. de C., dando normas sobre la forma de elección de los jueces entre las diversas centurias y restringiendo las facultades de los magistrados a este respecto. (Cic., In Pison. 36, 94.)

LEX POMPEIA LICINIA.—Proyecto de ley suntuaria presentado en el año 55 a. de C. por los cónsules Cn. Pompeius Magnus y P. Licinius Crassus, que no llegó a alcanzar vigencia. (Dio Cass., XXXIX, 37.)

LEX POMPEIA LICINIA DE IMPERIO C. I. CAESARIS.—Ley rogada, presentada por Cn. Pompeius Magnus y P. Licinius Crassus en el año 55 a. de C., prorrogando a César por otros cinco años el *imperium* concedido por la *lex Vatinia*. (Vell. Pat., II, 46, 2. Caes., De bel. civ. 8, 53.) Vid. LEX VATINIA DE IMPERIO C. I. CAESARIS.

LEX POMPEIA LICINIA DE PROVINCIIS C. IULII CAESARIS PROROGANDIS.—Vid. LEX POMPEIA LICINIA DE IMPERIO C. I. CAESARIS.

LEX POMPEIA LICINIA DE TRIBUNITIA POTESTATE.—Ley rogada, del año 70 a. de C., propuesta por Cn. Pompeyo Magno y P. Licinio Crasso, restituyendo a los tribunos en sus antiguas facultades; incluso en la de poder presentar proyectos de ley ante la plebe sin necesidad del parecer del Senado. (Tit. Liv., Epit. 97.)

LEX POMPEIA LICINIA SUMPTUARIA.—Vid. LEX POMPEIA LICINIA.

LEX POMPEIA — LEX PROVINCIAE

LEX POMPEIA STRABONIS DE CIVITATE DANDA.—Vid. LEX POMPEIA DE CIVITATE EQUITIBUS HISPANIS DANDA.

LEX POPILLIA DE NEXIS.—Pretendida ley rogada en época de Sila (año 81 a. de C.?) por C. Popillius, en favor de los *nexis*, sobre cuya existencia se discute. (Varron., *De re rust.* 10.)

LEX PORCIA.—Proyecto de plebiscito presentado en el año 56 a. de C. por el tribuno C. Porcius Cato, acusando a Milon y Lentulus. (Cic., *Ad Quint.*, II, 3, 4.)

LEX PORCIA.—Ley rogada o plebiscito de fecha incierta, mencionada en la *lex Antonia de Termessibus*, limitando las facultades de los magistrados con respecto a las ciudades libres. (C. I. L., I, 204.)

LEX PORCIA DE IMPERIO P. LENTULI ABROGANDO.—Plebiscito propuesto por el tribuno C. Porcius Cato, votado en el año 56 a. de C., retirando el *imperium* al procónsul de Cilicia P. Lentulus Spinther. (Cic., *Ad Quin. fr.*, II, 3, 1.)

LEX PORCIA DE PROVOCATIONE.—Nombre dado a cada una de las tres leyes rogadas, votadas hacia el año 108 antes de Jesucristo, que extendieron la *provocatio ad populum* a los ciudadanos que residieran fuera de Roma y tal vez también a los soldados. (Salust., *lug.* 46. Cic., *De res. pub.* 2, 31. Aul. Gell., X, 3, 1.)

LEX PORCIA DE TERGO CIVIUM.—Ley rogada por M. Porcius Cato, votada en el año 195 a. de C., prohibiendo, bajo penalidad, al magistrado contraviniente, azotar a los ciudadanos romanos. (Tit. Liv., X, 9, 4.)

LEX PORCIA POMPEIA.—Proyecto de ley presentado en el año 99 a. de C. por los cónsules L. Porcius Cato y Cn. Pompeius Strabo para lograr el regreso a Roma de L. Caecilius Metellus Numidicus. (Appian., *De bel. civ.* I, 33.)

LEX PRAEDIATORIA.—Nombre dado a la relación de gravámenes y cargas que pesaban sobre bienes afectos como garantías de deudas contraídas con el Estado romano, o un Municipio, con vista a la subasta de los mismos por defecto de pago. (C. I. L., 1.964.)

LEX PRAEPOSITIONIS.—Cláusula o ley privada en cuya virtud el armador de una nave o el *institor* limitan su responsabilidad por los actos realizados por la persona en quienes delegaron la nave o el establecimiento. (D. 14, 1, 1, 3-7.)

LEX PRIVATA.—Denominase ley privada a las reglas de conducta fijadas o establecidas por los propios particulares en sus relaciones entre sí: la norma nacida de los actos o negocios jurídicos por ellas realizados. Vid. NEGOCIO JURIDICO.

LEX PROVINCIAE.—Estatuto dado a una provincia y en cuya virtud se rige. Constituye su propia ley y su constitución orgánica.

LEX PUBLICA — LEX PUPIA DE SENATU

LEX PUBLICA.—Dícese de cada una de las normas que con el carácter de ley emanan del poder público a través del órgano legislativo correspondiente. Es la ley en su sentido estricto, emanada de la asamblea legislativa (Comicios, Senado), voluntad del príncipe, etc. Vid. LEX.

LEX PUBLICA POPULI ROMANI.—Ley votada por el pueblo romano en sus asambleas a propuesta de un magistrado. Vid. LEX PUBLICA. COMITIA.

LEX PUBLICIA.—Plebiscito rogado por el tribuno Publicius, votado alrededor del año 204 a. de C., que prohíbe a los patronos exigir de sus clientes, con ocasión de las Saturnales, otra aportación que las acostumbradas antorchas de cera. (Macrob., Sat. I, 7, 33.)

LEX PUBLICIA DE ALEATORIBUS.—Ley rogada, de fecha desconocida, que permite obligarse por medio de estipulaciones como consecuencia de deudas por juegos que *virtutis causa fiunt*, y lo prohíbe en los que no tienen tal causa. (D. 11, 5, 3.)

LEX PUBLICIA DE IMPERIO M. MARCELLI ABROGANDO.—Proyecto de plebiscito rogado por el tribuno C. Publicius Bibulus en el año 210 a. de C. para retirar el *imperium* a M. Marcellus y que no fue aprobado. (Tit. Liv., XXVII, 21.)

LEX PUBLILIA.—Plebiscito propuesto por el tribuno Publilius Volero, votado en el año 471 a. de C., estableciendo que los magistrados plebeyos serían en lo sucesivo elegidos en los comicios por tribus y no por curias. (Tit. Liv., II, 56, 2.)

LEX PUBLILIA DE PATRUM AUCTORITATE.—Ley rogada por el dictador Q. Publilius Philo, del 339 a. de C., determinando que la *auctoritas* del Senado debía preceder en materia legislativa a las deliberaciones de los comicios centuriados. (Tit. Liv., VIII, 12, 15.)

LEX PUBLILIA DE CENSORE PLEBEIO CREANDO.—Ley rogada por el dictador Q. Publilius Philo, votada en el año 339 antes de Jesucristo, haciendo accesible la censura al elemento plebeyo; en lo sucesivo uno de los censores sería de esta clase social. (Tit. Liv., VIII, 12, 16.) Vid. CENSURA.

LEX PUBLILIA DE PLEBISCITIS.—Ley rogada, del 339 a. de C., propuesta por el dictador Q. Publilius Philo, estableciendo que los plebiscitos tuviesen valor legal. (Tit. Liv., VIII, 12, 14.) PLEBISCITUM.

LEX PUBLILIA DE SPONSU.—Ley rogada, cuya fecha oscilaría del 250 al 150 a. de C., permitiendo a los *sponsores*, fiadores, que hubiesen pagado una deuda en defecto del deudor, el ejercicio de la *manus iniectio* contra el mismo si no reembolsa lo abonado. (G. 3, 127, 4, 22.)

LEX PUPIA DE SENATU DIEBUS COMITALIBUS NON HABENDO.—Ley rogada, votada alrededor del año 154 a. de C.,

LEX PUPIA VALERIA — LEX ROGATA

prohibiendo convocar una reunión del Senado en los días en que hubiese comicios populares. (Caes., *De bel. civ.* I, 5.)

LEX PUPIA VALERIA.—Ley rogada por los cónsules M. Pupius Piso Frugi Calpurnianus y M. Valerius Messalla Niger, votada en el año 61 a. de C., ordenando abrir el correspondiente proceso criminal sobre el incesto de Clodius. (Cic., *Ad Att.* I, 13.)

LEX QUINAVICENARIA.—Ley de los veinticinco años. Vid. LEX PLAETORIA DE CIRCUMSCRIPTIONE ADOLESCENTIUM.

LEX PUBLILIA PHILONIS DE CENSORE PLEBEIO.—Vid. LEX PUBLILIA DE CENSORE PLEBLEIO CREANDO.

LEX QUINCTIA DE AQUAEDUCTIBUS.—Ley rogada por el cónsul O. Quinctius Crispinus Sulpicianus, del año 9 antes de Jesucristo, estableciendo penas contra los que dañaban dolosamente los acueductos de Roma o cultivaban las tierras adyacentes a los mismos, de modo que pudieran ser perjudicados. (Bruns, 113. Frontinus, *De aquis urbi Romae*, c. 129.)

LEX REGIA.—Nombre dado por Justiniano a la *lex de Imperio*, (I. 1, 2, 6. D. 1, 3, 31. D. 1, 4, 1. C. 1, 17, 2, 7. C. 6, 23, 3.)

LEX REI SUAE DICTA.—Concepto común a los derechos público y privado expresivo de las normas que cada sujeto puede establecer sobre la forma de gozar de las cosas que le pertenecen o habían pertenecido, los arrendatarios, concesionarios, compradores, etc. Cuando tal norma emana de un magistrado se asemeja a la *lex data*.

LEX REMMIA DE CALUMNIATORIBUS.—Ley rogada, anterior al año 80 a. de C., que castiga a los calumniadores cuando no podían probar su acusación, llevándolos ante la misma *quaestio* que intervino en la causa contra el calumniado. Imponía la pena de prohibirle el ejercicio de otras acusaciones criminales y algunas otras restricciones de la capacidad. (Cic., *P. Rosc.* 18. D. 22, 5, 13. D. 48, 16, 1, 2.)

LEX RHODIA (BIZANTINA).—Colección de derecho marítimo realizada por el emperador León Isáurico y su hijo, Constantino Coprónico.

LEX RHODIA DE IACTU.—Leyes de la isla de Rodas, de carácter comercial, cuyo contenido se aplicó en derecho romano desde final de la república; establece que si para lograr salvar un navío es necesario arrojar al mar una parte de su cargamento, deben repararse las pérdidas sufridas por el propietario de las mercancías arrojadas, entre el armador del navío y los demás cargadores. (Paul. 2, 7. D. 14, 2.)

LEX RIVALICIA.—Ley que establece penas para aquellos que ensucian las rivi. (C. I. L., XII, 24, 26.) Vid. RIVI.

LEX ROGATA.—Llámase ley rogada a la votada en las asambleas populares del pueblo romano a propuesta de un magis-

LEX ROMANA — LEX RUBRIA DE COLONIA

trado. También a estas leyes se les llama *leges latae*. Vid. LEGES ROGATAE.

LEX ROMANA BURGUNDIORUM.—Ley romana de los borgoñones, promulgada probablemente poco antes del 516, fecha de la muerte del rey Gundobado y ciertamente antes del 534 d. de C., fecha de la caída de la monarquía borgoñona. Se trata de una compilación dividida en 46 títulos insertando extractos de constituciones imperiales y de obras jurídicas varias, destinada exclusivamente para la población romana. Durante mucho tiempo se denominó a ésta ley *Papianus*, a causa de un error del copista.

LEX ROMANA CANONICAE COMPTA.—Compilación llevada a cabo en el siglo IX por la Iglesia católica, para su uso, basada sobre el Epítome de Juliano, el Código y las Instituciones de Justiniano y las *Novellae* del *Authenticum*.

LEX ROMANA RAETICA CURIENSIS.—Refundición de la ley romana *Wisigothorum* mezclada con elementos del derecho germánico, realizada en el siglo VIII.

LEX ROMANA UTINENSIS.—Vid. LEX ROMANA RAETICA CURIENSIS.

LEX ROMANA WISIGOTHORUM.—Ley elaborada por juristas de nacionalidad romana, aprobada en el 506 en una reunión de obispos y notables y sancionada y promulgada por el rey visigodo Alarico II, destinada a los romanos del reino bárbaro visigodo constituido en España y parte occidental de Francia (Aquitania). Se integra esta ley de las *Receptae Sententiae*, de Paulo; un pasaje de las Respuestas, de Papiniano; un epitome de las Instituciones de Gayo, extractos de los Códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano, nuevas constituciones y una *interpretatio*, en forma de resumen para las constituciones y en paráfrasis para las sentencias. Si bien la vigencia de este texto legal termina a mediados del siglo VII, prolongó su influencia en Europa hasta el siglo XI. Se le conoce también con los nombres de *Breviarium Alarici* o *Alaricianum*, en razón del monarca que los promulgó.

LEX ROSCIA.—Plebiscito rogado por el tribuno L. Roscius, de mediados del siglo I a. de C. (año 49 a. de C.?), concediendo el derecho de ciudadanía romana a los habitantes de la Galia transpadana, al otro lado del Po. (Bruns. 102.)

LEX ROSCIA THEATRALIS.—Plebiscito rogado por el tribuno L. Roscius Otho, del 67 a. de C., en cuya virtud los caballeros adquirieron de nuevo las plazas que les habían estado reservadas en el teatro. (Tit. Liv., Epit. 99.)

LEX RUBRIA DE COLONIA CARTHAGINEM DEDUCENDA.—Plebiscito propuesto por el tribuno Rubrius, votado en el año 193 a. de C., ordenando la creación de una colonia en Cartago. (Plut., C. Gracc. 10, 11, 14. C. I. L., I, 198.)

LEX RUBRIA — LEX SCANTINIA

LEX RUBRIA DE GALLIA CISALPINA.—Plebiscito propuesto por el tribuno Rubrius o ley dada, del año 49 al 40 a. de C., relativo al nombramiento del *Praefectus pro duoviro* y a la *actio damni infecti*. Se refería a la competencia judicial de los magistrados municipales de la Galia Cisalpina, y por ello es posterior a la concesión de la ciudadanía (año 40 a. de C.). Fue descubierta en 1760 en las ruinas de la antigua ciudad de Velleia, cerca de Plasencia, y se conserva en el Museo de Parma. (C. I. L., I. 205. Bruns, 97. Gir., 72.)

LEX RUPRENA DE CAESARIS DEFUNCTI NOMINE MUTANDO.—Plebiscito propuesto por el tribuno Rufenus, votado en el año 43 ó 42 a. de C., disponiendo la inscripción de Julio César, tras su muerte, como uno de los dioses del Estado romano, bajo el nombre de *divus Iulius*. (C. I. L., I, 626.)

LEX RUPILIA.—Ley dada en el 131 a. de C., para la provincia de Sicilia, reconociéndole a sus ciudades determinada autonomía.

LEX RUTILIA DE LOCATIONE CENSORIA.—Proyecto de plebiscito rogado en el año 169 a. de C. por el tribuno P. Rutilius con objeto de anular los arrendamiento y adjudicaciones realizados por los censores C. Claudius y Ti. Sempronius y que no mereció la aprobación popular. (Tit. Liv., XLIII, 16.)

LEX RUTILIA DE TRIBUNIS MILITUM.—Plebiscito propuesto por el tribuno P. Rutilius Rufus, votado en el año 169 antes de Jesucristo, confiriendo a los comicios la facultad de nombrar los tribunos militares, hasta entonces pertenecientes a los cónsules. (Tit. Liv., XLIII, 12.)

LEX SAENIA DE PLEBEIIS IN PATRICIOS AD LEGENDIS.—Ley propuesta por el cónsul L. Saenius, votada en el año 30 antes de Jesucristo, autorizando a Octavio para crear nuevos patricios. (Tac., Ann. XI, 25. Monum. Ancyrr. II, 1.)

LEX SALPENSANA.—Ley dada, de época del emperador Domiciano (81-84), concediendo el estatuto municipal de Salpensa. Ley muy semejante a la *lex Malacitana*, fue hallada con ella en unas tablas de bronce cerca de Málaga, en el siglo XIX, conservándose en el Museo Nacional de Madrid. (C. I. L., II, 1.963. Gir., 108.)

LEX SALTUS IN AFRICA.—Ley dada, del año 116 ó 117 después de Jesucristo, conteniendo la reglamentación de un fundo imperial. Su texto ha sido hallado en piedra descubierta en 1893, cerca de Testout, en Túnez.

LEX SAUFEIA AGRARIA.—Plebiscito propuesto por el tribuno Saufeius, votado en el año 91 a. de C., de carácter agrario, creando los *quinque viri agris dandi adsignandis*. (C. I. L., I, 229.)

LEX SCANTINIA DE NEFANDA VENERE.—Ley rogada —en opinión de algunos por P. Scantinus en el 126 a. de C.—, votada con anterioridad a Cicerón, castigando con pena

LEX SCRIBONIA — LEX SEMPRONIA DE ABACTIS

de diez mil sestercios el atentado nefando cometido en la persona de un ingenuo. (Quint., Inst. orat. IV, 2, 69.)

LEX SCRIBONIA ALIMENTARIA.—Plebiscito propuesto por el tribuno L. Scribonius Curio, votado en el año 50 antes de Jesucristo, encargando a los ediles de medir el trigo destinado a la distribución pública. (Cic., Ad div. VIII, 9. Cic., Ad fam. 8, 6.)

LEX SCRIBONIA DE LUSITANIS.—Proyecto de plebiscito presentado en el año 149 a. de C. por el tribuno L. Scribonius Libo, sin éxito, concediendo la libertad a los *lusitani* que se habían refugiado en las Galias para librarse de Serv. Galba. (Cic., Brut. 23, 89. Tit. Liv., Epit. 49.)

LEX SCRIBONIA DE REGNO IUBAE PUBLICANDO.—Plebiscito propuesto por el tribuno L. Scribonius Curio, votado en el año 50 a. de C., ordenando la confiscación del reino de Juba. (Caes., De bel. civ. II, 25.)

LEX SCRIBONIA DE USUCAPIONE SERVITUTIUM.—Ley rogada, votada hacia el 50 a. de C., prohibiendo la usucapión de las servidumbres prediales rústicas. (D. 41, 3, 4, 28. Paul. 1, 17, 2.)

LEX SCRIBONIA VIARIA.—Proyecto de plebiscito presentado en el año 50 a. de C. por el tribuno L. Scribonius Curio, referente a la construcción y entretenimiento de las vías públicas, y que no aprobado. (Cic., Ad Att. VI, 1, 22.)

LEX SEMIUNCIARIA.—Ley del 347 a. de C., estableciendo como tipo de interés un equivalente a la vigésimacuarta parte del capital, con lo que lo reducía a la mitad de lo hasta entonces admitido: duodécima parte.

LEX SEMPRONIA AGRARIA.—Ley rogada, propuesta por Tiberius Sempronius Gracchus en el 133 a. de C. a los *comitia tributa plebis*, estableciendo que ningún ciudadano podría poseer más de 500 yugadas del *ager publicus*, a más de 250 por cada hijo, sin que en total pudiese sobrepasar de 1.000; el exceso de las tierras que vinieren poseyendo se repartiría en lotes de 30 yugadas entre los ciudadanos pobres. Creaba también una comisión encargada de su cumplimiento. Esta ley entró en vigor tras la muerte de su autor. (Plut., Ti. Gracch. 8-14. Tit. Liv., XLII, 2, 19. Cic., De leg. agr. 2, 31, 82.) Vid. TRESVIRI AGRIS DANDIS ASSIGNANDIS IUDICANDIS.

LEX SEMPRONIA AGRARIA.—Ley rogada, propuesta por C. Sempronius Gracchus en el 123 a. de C., ordenando sobre nuevas bases una distribución del *ager publicus*, que venía siendo poseído por los patricios ricos, entre los ciudadanos pobres. (Plut., C. Gracch. 9. Appian., De bel. civ. I, 26-27.)

LEX SEMPRONIA COLONIARIA.—Vid. LEX SEMPRONIA DE COLONIIS DEDUCENDIS.

LEX SEMPRONIA DE ABACTIS MAGISTRATU.—Plebiscito

LEX SEMPRONIA — LEX SEMPRONIA DE PECUNIA

propuesto por el tribuno C. Sempronius Gracchus, votado en el año 123 a. de C., disponiendo que el magistrado que hubiese sido depuesto por el pueblo de su cargo sería en lo sucesivo inelegible. (Plut., C. Gracch. 4.)

LEX SEMPRONIA DE CAPITIS CIVIS.—Vid. LEX SEMPRONIA DE PROVOCATIONE.

LEX SEMPRONIA DE CENSORIA LOCATIONE VECTIGALIVM PROVINCIARVM ASIAE.—Vid. LEX SEMPRONIA DE PROVINCIA ASIAE.

LEX SEMPRONIA DE CIVITATE SOCIIS DANDA.—Proyecto de plebiscito rogado por Ti. Sempronius Gracchus en el año 133 a. de C. para conceder el derecho de ciudadanía a todos los habitantes de Italia, y que no fue aprobado. (Appian., De bel. civ. I, 3.)

LEX SEMPRONIA DE CIVITATE SOCIIS DANDA.—Proyecto de plebiscito presentado por C. Sempronius Gracchus en el 122 a. de C., concediendo a los itálicos el derecho de ciudadanía romana. (Plut., C. Gracch. 5.)

LEX SEMPRONIA DE COLONIIS DEDUCENDIS.—Ley rogada, propuesta por C. Sempronius Gracchus en el 122 a. de C., propugnando la creación de nuevas colonias de ciudadanos romanos en Tarento y Capua. (Plut., C. Gracch. 8.)

LEX SEMPRONIA DE DUOVIRIS AEDIS DEDICANDAE.—Ley rogada por el cónsul Ti. Sempronius, votada en el año 215 a. de C., autorizando la erección de un templo por los *duumviri* designados al efecto. (Tit. Liv., XXXIII, 30, 13.)

LEX SEMPRONIA DE FOENORE.—Plebiscito o ley rogado en época de C. Sempronius Gracchus facultando al *praetor peregrinus* para que pudiese aplicar contra los itálicos las leyes que en materia de usura se habían dictado en relación a los ciudadanos romanos. Esta ley ratificaba una ley anterior del 193 a. de C. en igual sentido Vid. LEX SEMPRONIA DE PECUNIIS CREDITIS.

LEX SEMPRONIA DE NOVIS PORTORIIS.—Plebiscito propuesto por el tribuno C. Sempronius Gracchus, votado en el año 123 a. de C., estableciendo nuevos *portoria*, derechos de aduana. (Vell. Pat., II, 6, 3.)

LEX SEMPRONIA DE P. POPILLIO LAENATE.—Plebiscito propuesto por el tribuno C. Sempronius Gracchus, votado en el año 123 a. de C., condenando al exilio—interdicción del agua y del fuego—a P. Popillius Laenas. (Cic., De domo. 31, 82.)

LEX SEMPRONIA DE PECUNIA REGIS ATTALI.—Proyecto de plebiscito presentado en el año 133 a. de C. por el tribuno Ti. Sempronius Gracchus atribuyendo los bienes del rey Atalo a todos aquellos que en virtud de la *lex Sempronia agraria* debían ser favorecidos con la distribución de tierras. (Plut., Ti. Gracch. 14. Tit. Liv., Epit. 58.)

LEX SEMPRONIA — LEX SEMPRONIA DE TRIBUNIS

LEX SEMPRONIA DE PECUNIIS CREDITIS.—Plebiscito propuesto por el tribuno M. Sempronius Tuditanus, votado en el año 193 a. de C., haciendo aplicables a los peregrinos y por los tribunales romanos las disposiciones referentes a deudas en metálico. (Tit. Liv., XXXV, 7.)

LEX SEMPRONIA DE PROVINCIA ASIAE.—Ley rogada por C. Sempronius Gracchus, año 123 a. de C., reglamentando los arrendamientos y adjudicaciones de los impuestos en la nueva provincia de Asia, atribuyendo su concesión a los censores en Roma. (Cic., In Verr. III, 6, 2.)

LEX SEMPRONIA DE PROVINCIIS CONSULARIBUS.—Ley rogada por C. Sempronius Gracchus, votada en el 123 a. de C., obligando al Senado a señalar con anterioridad de las elecciones cuáles serían las provincias consulares, esto es, los territorios asignados a los futuros cónsules como teatros de guerra o como provincias a administrar, impidiendo así los favoritismos. (Cic., P. domo. 9, 24.)

LEX SEMPRONIA DE PROVOCATIONE.—Proyecto de plebiscito presentado en el año 133 a. de C., por el tribuno Ti. Sempronius Gracchus, concediendo el derecho de apelación ante el pueblo, *provocatio ad populum*, contra las sentencias judiciales. (Plut., Ti. Gracch. 16.)

LEX SEMPRONIA DE PROVOCATIONE.—Plebiscito rogado por el tribuno C. Sempronius Gracchus, votado en el año 123 antes de Jesucristo, ampliando el derecho de apelación al pueblo, *provocatio ad populum*, en el sentido de que sin la decisión de éste no podría imponerse pena de muerte contra ningún ciudadano, al propio tiempo que prohibía la constitución de *quaestiones* o comisiones judiciales extraordinarias por la sola autoridad del Senado. (Cic., P. Rabir. 4, 12. Plut., C. Gracch. 4. Cic., In Catil. IV, 5, 10.)

LEX SEMPRONIA DE REPETUNDIS.—Ley rogada por C. Sempronius Gracchus, del 123 a. de C., integrando el tribunal de *repetundis* con jueces elegidos por mitad entre senadores y miembros del orden ecuestre, caballeros. (Plut., C. Gracch. 6.)

LEX SEMPRONIA DE SICARIIS ET VENEFICIIS.—Ley rogada, votada en el 123 a. de C. a instancias de C. Sempronius Gracchus, instaurando una nueva *quaestio* para los homicidios y envenenamientos. (Plut., C. Gracch. 6.)

LEX SEMPRONIA DE TRIBUNATU M. OCTAVII ABROGANDO.—Plebiscito propuesto por el tribuno Ti. Sempronius Gracchus, votado en el 133 a. de C., deponiendo en sus funciones tribunicias a su colega M. Octavius, por la oposición a las reformas gracas. (Plut., Ti. Gracch. 12. Tit. Liv., Epit. 58.)

LEX SEMPRONIA DE TRIBUNIS REFIENDIS.—Ley rogada, propuesta por C. Sempronius Gracchus en el 123 a. de C., autorizando la reelección para el tribunado, y a la cual se

LEX SEMPRONIA — LEX SERVILIA AGRARIA

acogió al siguiente año para nombrarse sin oposición tribuno. (Plut., C. Gracch. 6.)

LEX SEMPRONIA DE TRIBUNITIA POTESTATE.—Vid. LEX SEMPRONIA DE TRIBUNIS REFICIENDIS.

LEX SEMPRONIA DE TRIUMPHO.—Plebiscito propuesto por el tribuno Ti. Sempronius Gracchus, votado en el año 167 antes de Jesucristo, concediendo los honores del triunfo a L. Aemilius Paulus, L. Anicius Gallus y Cn. Octavius, al propio tiempo que prorrogaba su *imperium* hasta su entrada triunfal en Roma. (Tit. Liv., XIV, 35.)

LEX SEMPRONIA DE USURIS.—Vid. LEX SEMPRONIA DE FOENORE.

LEX SEMPRONIA FRUMENTARIA.—Ley rogada, presentada a los comicios por C. Sempronius Gracchus, votada en el 123 a. de C., estableciendo que el Estado debía distribuir el trigo a los ciudadanos a un precio de favor de seis ases y medio el modio. (Plut., C. Gracch. 5.)

LEX SEMPRONIA IUDICIARIA.—Proyecto de plebiscito rogado por el tribuno Ti. Sempronius Gracchus en el año 133 antes de Jesucristo, sin éxito, dividiendo entre los caballeros y senadores el deber de formar parte de los órganos judiciales. (Plut., Ti. Gracch. 16.)

LEX SEMPRONIA IUDICIARIA.—Proyecto de plebiscito propuesto en el año 123 a. de C. por el tribuno C. Sempronius Gracchus, sin alcanzar su aprobación en dicho año, aumentando hasta 300 el número de los caballeros del Senado con vistas a reformar indirectamente la organización judicial. (Plut., C. Gracch. 6.)

LEX SEMPRONIA IUDICIARIA.—Plebiscito propuesto por el tribuno C. Sempronius Gracchus, votado en el año 122 antes de Jesucristo, disponiendo que los jueces deberían ser elegidos entre los ciudadanos incluidos en determinadas listas. (Appian., De bel. civ. II, 22.)

LEX SEMPRONIA MILITARIS.—Proyecto de plebiscito presentado sin éxito en el año 133 a. de C. por el tribuno Ti. Sempronius Gracchus, con el objeto de disminuir el tiempo del servicio militar. (Plut., Ti. Gracch. 16.)

LEX SEMPRONIA MILITARIS.—Ley rogada propuesta por C. Sempronius Gracchus en el 123 a. de C. reduciendo el tiempo del servicio militar y cargando el equipo del soldado en los gastos del Tesoro público. (Plut., C. Gracch. 5.)

LEX SEMPRONIA VIARIA.—Plebiscito propuesto por el tribuno C. Sempronius Gracchus, votado en el año 123 antes de Jesucristo, sobre la construcción de nuevas vías públicas. (Plut., C. Gracch. 6.)

LEX SERVILIA AGRARIA.—Plebiscito propuesto por el tribuno P. Servilius Rullus, votado en el año 63 a. de C., de

LEX SERVILIA — LEX SULPICIA DE C.

carácter agrario, distribuyendo tierras a los proletarios a expensas de los dominios. (Cic., *In Pison.* 2. Plut., Cic. 12.)

LEX SERVILIA IUDICIARIA.—Ley rogada por el cónsul Q. Servilius Caepio, votada en el año 106 a. de C., restituyendo al Senado sus facultades judiciales. (Tác., *Ann.* 12, 60.)

LEX SERVILIA REPETUNDARUM.—Ley rogada por el tribuno C. Servilius Glaucia, del 108 a. de C., castigando el delito de concusión y estimulando entre los peregrinos las denuncias de los magistrados culpables al concedérseles la ciudadanía romana en el caso de hacerles condenar. Se poseen once fragmentos en una tabla de bronce conteniendo esta ley, descubierta en el siglo XVI en Roma. (C. I. L., I. 198. Bruns, 55.)

LEX SEXTIA.—Proyecto de plebiscito presentado en el año 58 antes de C. por el tribuno P. Sextius sobre el regreso de Cicerón. (Cic., *Ad. Att.* 3, 20, 23.)

LEX SEXTIA AGRARIA.—Proyecto de plebiscito agrario presentado en el año 415 a. de C. por el tribuno L. Sextius. (Tit. Liv., IV, 49.)

LEX SEXTIA DE COLONIA BOLAM DEDUCENDA.—Proyecto de plebiscito presentado en el 415 a. de C. por el tribuno L. Sextius para que se procediese a la creación de una colonia de ciudadanos romanos en Bola (ciudad o región de Baviera). (Tit. Liv., IV, 49.)

LEX SICINIA.—Proyecto de plebiscito presentado por el tribuno T. Sicinius, en el año 415 antes de C., que quedó inaprobado, transfiriendo a los Veyos una parte de los habitantes de Roma. (Tit. Liv., V, 24, 25.)

LEX SILIA DE LEGIS ACTIONE PER CONDICTIONEM.—Vid. LEX SILIA DE CONDICTIONE.

LEX SILIA DE CONDICTIONE.—Ley rogada, votada alrededor del año 200 a. de C., haciendo posible la reclamación de créditos que versen sobre una suma de dinero determinada, *pecunia certa*, por la *legis actio per condictioem*. (G. 4, 19.)

LEX SILIA DE PUBLICIS PONDERIBUS.—Ley rogada por los tribunos P. y M. Silius, de fecha incierta, sobre la determinación de los pesos públicos (Festus, *Publica pondera*. Bruns. 44.)

LEX SPECIALIS.—Ley o norma que concede un derecho singular para una persona. (D. 1, 5, 24.)

LEX SULPICIA DE AERE ALIENO SENATORUM.—Plebiscito propuesto por el tribuno P. Sulpicius Rufus, votado en el año 88 a. de C., prohibiendo a los senadores obligarse por deudas superiores a dos mil ases. (Plut., *Syll.* 8.)

LEX SULPICIA DE C. MARIO IMPERATORE.—Ley rogada, del año 88 a. de C., propuesta por el tribuno P. Sulpicius

LEX SULPICIA — LEX TERENTILIA

Rufus, retirando su *imperium* al cónsul L. Cornelio Sila a fin de entregar a Mario sus legiones, juntamente con la dirección de la guerra del Ponto, que le había correspondido para el año siguiente. (Plut., Syll. 8. Appian., De bel. civ. I, 56.)

LEX SULPICIA DE NOVORUM CIVIUM SUFFRAGIIS.—Plebiscito propuesto por el tribuno P. Sulpicius Rufus, votado en el año 88 a. de C., distribuyendo a los nuevos ciudadanos entre las treinta y cinco tribus existentes, con efectos electorales y ejercicio del derecho de sufragio. (Tit. Liv., Epit. 77.)

LEX SULPICIA DE REDUCENDIS VI EIECTIS.—Plebiscito propuesto por el tribuno P. Sulpicius Rufus, votado en el año 88 a. de C., sobre el regreso de los ciudadanos expulsados violentamente. (Cic., Ad Herenn. II, 28.)

LEX SULPICIA DE SYLLAE IMPERIO ABROGANDO.—Plebiscito propuesto por P. Sulpicius Rufus, votado en el año 88 a. de C., retirando su *imperium* al cónsul L. Cornelio Sila; también denominado *lex Sulpicia de C. Mario imperatore* en razón de su contenido. Vid. LEX SULPICIA DE C. MARIO IMPERATORE.

LEX SULPICIA DE TRIUMPHO C. POMPTINI.—Ley rogada por el pretor Ser. Sulpicius Galba, votada irregularmente en el año 54 a. de C., confiriendo los honores del triunfo a C. Pomptinus. (Dio Cass., XXXIX, 65. Cic., Ad Att. IV, 16, 6.)

LEX SULPICIA RIVALICIA.—Ley rogada por Ser. Sulpicius, de fecha incierta, sobre el reparto de las aguas entre *montani* y *pagani*. (Festus., *Sifus*.)

LEX TARENTINA.—Estatuto municipal de la ciudad de Tarento. Vid. LEX MUNICIPALIS TARENTINA.

LEX TEMPLI IOVIS.—Ley dada del año 58 d. de C., debida a A. Furio (Sabino). (C. I. L., IX, 3.513.)

LEX TERENTIA CASSIA FRUMENTARIA.—Ley rogada, votada en el año 73 a. de C., dando norma sobre los repartos de trigo, poniendo en vigor la ley agraria de Caius Sempronius Gracchus. (Cic., In Verr. 3, 70.)

LEX TERENTIA DE LIBERTINORUM LIBERIS.—Plebiscito rogado por el tribuno Q. Terentius Culleo, votado en el año 189 a. de C., ordenando a los censores el inscribir en el censo a los hijos de los manumitidos o libertos, según su patrimonio. (Plut., Flam. 18.)

LEX TERENTILIA DE QUINQUEVIRIS LEGIBUS SCRIBUNDIS. Proyecto de plebiscito presentado en el año 462 antes de Jesucristo por el tribuno C. Terentilius Harsa y fracasado por la oposición del Senado, creando una nueva magistratura con facultades consulares, los *quinqueviri legibus scribundis*. (Tit. Liv., III, 9.)

LEX THORIA AGRARIA — LEX TRIBUNICIA

LEX THORIA AGRARIA.—Ley rogada, probablemente por Spurius Thorius, del s. III a. de C., suprimiendo el canon o *vectigal* y convirtiendo la posesión de parcelas del *ager publicus* en plena propiedad privada. (C. I. L., I, 200. Bruns, 73.)

LEX TITIA.—Ley de fecha y contenido desconocido. (Auson., Epigr. 89.)

LEX TITIA AGRARIA.—Plebiscito propuesto por el tribuno Sex. Titius, votado en el año 99 a. de C., de contenido agrario dudoso. (Val. Max., VIII, 1, 2.)

LEX TITIA DE ALEATORIBUS.—Ley rogada de fecha desconocida, permitiendo realizar o vincularse por medio de una *sponsio*, con ocasión de juegos que *virtutis causa fiunt*, y prohibiendo en los demás casos. (D. 11, 55, 3.)

LEX TITIA DE P. SERVILIO CASCA.—Plebiscito propuesto por el tribuno P. Titius, votado en el año 43 a. de C., acusando a su colega P. Servilius Casca de haber abandonado la ciudad de Roma, contra lo establecido en la Ley. (Dio Cass., XLVI, 49.)

LEX TITIA DE PROVINCIIS QUAESTORIIS.—Ley rogada de fecha incierta restableciendo el antiguo sistema sobre las provincias cuestorianas. (Cic., In Vatin. 5, 12.)

LEX TITIA DE TRIUMVIRIS REIPUBLICAE CONSTITUENDAE. Ley rogada, propuesta por el tribuno P. Titius en el año 43 a. de C., confiriendo a C. Iulius César, M. Antonio y M. Aemilius Lepidus una magistratura extraordinaria (*triumvirato*) para reorganizar la república con el título de *triumviri reipublicae constituendae causa*. (Dio Cass., XLVI, 55.)

LEX TITIA DE TUTORUM DATIONE.—Ley rogada, del siglo II a. de C., permitiendo el solicitar a los gobernadores de provincias la designación de un tutor dativo. (G. 1, 185.)

LEX TREBONIA DE PROVINCIIS CONSULARIBUS.—Plebiscito propuesto por el tribuno C. Trebonius, votado en el año 55 a. de C., concediendo por cinco años a Pompeyo, Crasso y César las provincias de España, Siria, las Galias y Germania, conjuntamente con el derecho de hacer la guerra o concertar la paz. (Dio Cass., XXXIX, 33. Plut., Crass. 16.)

LEX TREBONIA DE TRIBUNIS PLEBIS CREANDIS.—Plebiscito propuesto por el tribuno L. Trebatius, votado en el año 448 antes de C., arrebatando a los tribunos la facultad de proceder a nombramientos directos y ordenando se prosiguiesen formulando sucesivas propuestas hasta la total elección del *concilia plebi tributa*. (Tit. Liv., III, 65.)

LEX TRIBUNICIA.—Por oposición a *lex consularis*, designa al plebiscito, norma legal propuesta o rogada a la asamblea del pueblo romano por un tribuno. (Cic., De leg. agr. II, 8, 21.) Vid. LEX.

LEX TULLIA — LEX VALERIA DE SYLLA

LEX TULLIA DE AMBITU.—Ley rogada, por el cónsul M. Tullius Cicero, votada el año 63 a. de C., sancionando los casos graves de *ambitus* con la relegación del inculpado durante un período de diez años. (Cic., In Vatin. 15, 37. Dio Cass., XXXVII, 29.)

LEX TULLIA DE LIBERIS LEGATIONIBUS.—Proyecto de ley presentado por el cónsul M. Tullius Cicero en el año 63 antes de Jesucristo para suprimir las *legationes liberae*. (Cic., De leg. III, 8.)

LEX VALERIA DE AERE ALIENO.—Ley rogada por el cónsul L. Valerius Flaccus, votada en el año 86 a. de C., autorizando a los deudores a satisfacer solamente a sus acreedores la cuarta parte de lo adeudado. (Vell. Pat., II, 23, 2. Cic., P. Font. I, 1.)

LEX VALERIA DE CIVITATE CALLIPHANAE VELIENSI DANDA. Ley rogada por el pretor urbano C. Valerius Fraccus, votada en el año 98 a. de C., confiriendo la ciudadanía romana a Calliphana, vecina de Velia (ciudad de Lucania). (Cic., P. Balbo. 24, 5.)

LEX VALERIA DE CIVITATE CUM SUFFRAGIO DANDA.—Plebiscito propuesto por el tribuno C. Valerius Tappo, votado en el año 188 a. de C., confiriendo a los habitantes de Arpino y Fondi la ciudadanía *cum suffragio*. (Tit. Liv., XXXVIII, 36.)

LEX VALERIA DE MULETAE DICTIONE.—Ley rogada por el cónsul P. Valerius Potitus, votada en el año 509 a. de C., castigando la desobediencia a los cónsules. (Plut., Poplic. 11.)

LEX VALERIA DE PROVOCATIONE.—Ley rogada, votada probablemente antes del año 300 a. de C.—aunque se le pretende asignar una mayor antigüedad (año 509?)—, concediendo a los condenados por los *duoviri perduellionis* o por los *quaestores parricidii* la facultad de apelar de la sentencia por la *provocatio ad populum*. Se aplicaba en Roma y en el radio de una milla de la capital. (Cic., De rep. II, 31, 55. D. 1, 2, 2, 16.)

LEX VALERIA DE PROVOCATIONE.—Ley rogada por el cónsul M. Valerius Corvus, votada en el año 300 a. de C., prohibiendo azotar a los ciudadanos que han ejercitado su derecho de apelación ante el pueblo, *provocatio ad populum*. (Tit. Liv., X, 9.)

LEX VALERIA DE QUAESTORIBUS AERARIJ.—Pretendida ley rogada por el cónsul P. Valerius Potitus, votada en el año 509 a. de C., por la que se crearon los cuestores y se organizó el Erario. (Plut., Poplic. 12.)

LEX VALERIA DE SYLLA DICTATORE.—Ley rogada por el *interrex* L. Valerius Flaccus, votada en el año 82 a. de C., confiriendo a Sila la dictadura. (Cic., De leg. agre. 3, 2, 5.)

LEX VALERIA — LEX VALLIA DE MANUS

LEX VALERIA FUNDANIA DE LEGE OPIA ABROGANDA.—Plebiscito rogado por el tribuno C. Valerius Fundanius, votado en el año 195 a. de C., derogando la *lex Oppia sumptuaria*. (Tit. Liv., XXXIV, 8.)

LEX VALERIA HORATIA DE PLEBISCITIS.—Ley rogada a los comicios centuriados por los cónsules L. Valerius Poplicola Potitus y M. Horatius Turrinus Barbatus y votadas en ellos en el año 449 a. de C., equiparando los plebiscitos a las leyes, es decir, dotándolos de fuerza de ley. (Tit. Liv., III, 55, 3.)

LEX VALERIA HORATIA DE PROVOCATIONE.—Pretendida ley rogada a los comicios centuriados por los cónsules L. Valerius Poplicola Potitus y M. Horatius Turrinus Barbatus, votada en el 449 a. de C., reglamentando la *provocatio ad populum* y prohibiendo crear magistraturas sin apelación; posiblemente idéntica a la *lex Valeria de provocatione* del 300, pero revestida de mayor antigüedad por la leyenda. (Tit. Liv., III, 55.)

LEX VALERIA HORATIA DE SENATUS CONSULTUM CUSTODIA.—Pretendida ley rogada por los cónsules L. Valerius Poplicola Potitus y M. Horatius Turrinus Barbatus a los comicios centuriados y votadas por éstos en el año 449 antes de Jesucristo encomendando a los ediles plebeyos la custodia y registro de los senadoconsultos en el templo de Ceres. Posiblemente se trata de una cláusula de la *lex Valeria Horatia de plebiscitis*. (Tit. Liv., II, 55.)

LEX VALERIA HORATIA DE TRIBUNITIA POTESTATE.—Ley rogada por los cónsules L. Valerius Poplicola Potitus y M. Horatius Turrinus Barbatus a los comicios centuriados y votada por éstos en el año 449 a. de C. haciendo inviolables a los tribunos de la plebe. (Tit. Liv., III, 55.)

LEX VALERIA MILITARIS.—Ley rogada por el dictador M. Valerius Maximus Corvus, votada en el año 342 antes de Jesucristo, por la que se prescribe que el soldado inscrito en la milicia sólo podía ser baja en ella por su consentimiento. (Tit. Liv., VIII, 41.)

LEX VALERIA SACRATA.—Ley rogada por el cónsul P. Valerius Potitus, votada en el año 509 a. de C., declarando *sacer*, execrable o maldito, a quien intentase restablecer la monarquía abolida. (Tit. Liv., II, 8, 2.)

LEX VALERIA SACRATA.—Ley rogada propuesta por el cónsul P. Valerius Potitus, votada en el año 509 a. de C., declarando *sacer*, execrable o maldito, a quien ocupase o se atribuyese las funciones consulares sin haber sido elegido para ello por la asamblea comicial. (Plut., Poplic. 2.)

LEX VALLIA DE MANUS INIECTIONE.—Ley rogada, de fecha incierta, posiblemente de mitad del s. II a. de C., permitiendo al deudor contra quien se ha intentado la *manus iniectio* oponerse directamente a la pretensión del acreedor,

LEX VARIA — LEX VIBIA DE ACTIS

sin necesidad de un *vindex*, a fin de obligarle a probar el fundamento o título en que basa su acción ejecutiva, a excepción de algunas hipótesis. (G. 4, 25.)

LEX VARIA DE MAIESTATE.—Vid. LEX VARIA MAIESTATIS.

LEX VARIA MAIESTATIS.—Ley rogada por el tribuno Q. Varius Hybrida, votada el año 90 a. de C., a pesar de la oposición de los tribunos, creando un Tribunal o comisión de alta traición, para sancionar los intentos de rebelión de los *socii* contra Roma, alentados por ciudadanos. (Val. Max., 8, 6, 4.)

LEX VATINIA DE ALTERNIS CONSILIIIS REJICIENDIS.—Plebiscito rogado por el tribuno P. Vatinius, votado en el año 59 a. de C., sobre la forma de recusar los jueces que integraban los *consilia iudicum*. (Cic., P. Plancio, 15, 36.)

LEX VATINIA DE FOEDERIBUS.—Pretendida ley rogada o plebiscito por el tribuno P. Vatinius, votada en el año 59 antes de Jesucristo, autorizando concertar un tratado con ciudades gobernadas por reyes, por tetrarcas. (Cic. In Vat., 12, 29.)

LEX VATINIA DE IMPERIO C. I. CAESARIS.—Plebiscito propuesto por el tribuno P. Vatinius, votado el año 59 a. de C., concediendo a J. César un nuevo *imperium* proconsular quinquenal, con amplísimas facultades, en Galia Cisalpina e Iliria. (Cic., In Vatin. 15, 35-36.)

LEX VATINIA DE QUAECTIONE, INDICI VETTIO, HABENDA.—Proyecto de plebiscito rogado en el año 50 a. de C. por el tribuno P. Vatinius, con la finalidad de instituir una *quaestio* contra todos los acusados por Vettius como conjurados en la muerte de Pompeyo. (Cic., In Vatin. 11, 26.)

LEX VELLAEA.—Vid. LEX IUNIA VELLEIA.

LEX VELLEA.—Vid. LEX VELLAEA.

LEX VENDITIONIS.—Dícese de las cláusulas insertas en un contrato de venta e introducidas generalmente por el vendedor y a las que el comprador prestaba su conformidad para perfeccionar el contrato. Tienen el carácter de obligatorias por ser ley privada para las partes. Vid. EMPITIO VENDITIO.

LEX VETURIA POSTUMIA DE COLONIA CALES DEDUCENDA. Ley rogada por los cónsules T. Veturius Calvinus y Sp. Postumius Albinus, votada en el año 334 a. de C., ordenando la erección de una colonia latina en Cale. (Tit. Liv., VIII, 16.)

LEX VETTI LIBICI DE SERVORUM PUBLICORUM MANUMIS-SIONE.—Pretendida ley rogada, de fecha incierta (anterior al año 129 a. de C.), sobre la manumisión de los esclavos públicos. (C. 8, 9, 3.)

LEX VIBIA DE ACTIS CAESARIS CONFIRMANDIS.—Ley rogada por el cónsul C. Vibius Pansa, votada en los comicios

LEX VIBIA DE COLONIIS — LEY DE CITAS

centuriados el año 43 a. de C., confirmando los actos realizados pro J. César. (Cic., Phil. X, 8, 16.)

LEX VIBIA DE COLONIIS DEDUCENDIS.—Ley rogada por el cónsul C. Vibius Pansa, votada por los comicios centuriados en el año 43 a. de C., derogando la *lex Antonia* y dictando normas en su defecto. (Cic., Phil. XIII, 15, 31.) Vid. LEX ANTONIA DE COLONIIS IN AGROS DEDUCENDIS.

LEX VIBIA DE DICTADURA TOLLEND.—Ley rogada por el cónsul C. Vibius Pansa, votada por los comicios centuriados en el año 43 a. de C., derogando y reemplazando la *lex Antonia* del año anterior. (Cic., Phil. V, 4, 10.) Vid. LEX ANTONIA DE DICTADURA IN PERPETUUM TOLLEND.

LEX VILLIA ANNALIS.—Ley rogada por el tribuno L. Villius, del 180 a. de C., estableciendo el tiempo que debía mediar entre el ejercicio de dos magistraturas por una misma persona y edad para cada una de ellas: cuestura, treinta y un años; edilidad, treinta y siete; pretura, cuarenta, y consulado, cuarenta y tres. (Tit. Liv., XL, 44. Cic., De off. II, 17, 59.)

LEX VISELLIA.—Ley rogada por el cónsul L. Visellus Varro, del año 24 d. de C., reprimiendo la usurpación de la condición de ingenuo, prohibiendo a los manumitidos el ocupar magistraturas municipales y concediendo la ciudadanía a los libertos latinos que hubieran servido seis años en la guardia urbana de Roma. (G. 1, 32, b. Ulp. 3, 5. C. 9, 21. N. 78.)

LEX VISELLIA DE CURA VIARUM.—Ley citada en una inscripción romana, de fecha incierta, posiblemente creadora de una *cura viarum*. (C. I. L., I, 593.)

LEX VOCONIA.—Plebiscito rogado por el tribuno Q. Voconius Saxa, del año 169 a. de C., prohibiendo el dejar al heredero menor cantidad que al legatario más favorecido, así como impedir a los ciudadanos de la primera categoría del censo—con capacidad económica superior a cien mil ases—instituir herederos a las mujeres. (G. 2, 226. I. 2, 22 pr.)

LEY.—Vid. LEX.

LEY DE CITAS.—Constitución imperial de Valentiniano III y Teodosio II, publicada en el 426 d. de C., dando normas acerca de cómo habían de computarse las opiniones de los autores clásicos alegados ante los tribunales, reconociendo autoridad a las citas de Papiniano, Ulpiano, Paulo, Modestino y Gayo y a la de los autores citados por ellos. En cada caso debía prevalecer la opinión de la mayoría, en supuestos de empate se seguiría la de Papiniano y en caso de faltar ésta el juez era libre para seguir el criterio que mejor le pareciese. Con anterioridad a esta constitución existe otra de Constantino, del año 231 d. de C., en la que se prohibía alegar las notas de Paulo y Ulpiano a los escritos

LIBELUS — LIBELUS REFUTATORII

de Papiniano y otra del año 328 d. de C., confiriendo validez a los restantes escritos de Paulo.

LIBELLUS.—Librito, libro pequeño; memorial. Escrito en que se encierra una declaración de voluntad transmisible a otros por su medio.

LIBELLUS ADMONITIONIS.—Libelo o escrito en que el magistrado notifica al demandado, en el curso del procedimiento extraordinario, que debe tomar en consideración la citación que le ha sido transmitida, dando satisfacción al demandante de conformidad con lo manifestado en el *libellus conventionis* o contradiciendo éste. Vid. PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO.

LIBELLUS APPELLATORIUS.—Libelo o escrito mediante el cual la parte apelante, en el procedimiento extraordinario, manifiesta al magistrado-Juez su voluntad de apelar de la sentencia pronunciada, ante el magistrado jerárquicamente superior. (D. 49, 1, 1, 4. D. 49, 1, 5, 4.) Vid. APPELLATIO. PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO.

LIBELLUS CONTRADICTIONIS.—Libelo o escrito que en el procedimiento extraordinario redacta el demandado contradiciendo al *libellus conventionis* del actor; refuta generalmente a éste, presentando sus puntos de vista sobre el litigio y sus medios de defensa. Se entrega al *executor*, que ha llevado para su conocimiento el *libellus conventionis* del demandante. (C. 2, 14, 1, 3.) Vid. PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO.

LIBELLUS CONVENTIONIS.—Escrito inicial del procedimiento extraordinario, mediante el cual el demandante ejercita la acción, presentando el objeto de su pretensión, y que tras conceder el magistrado su autorización es remitido por un *executor* al demandado para que éste le conteste y formule su *libellus contradictionis*. (I. 4, 6, 24.) Vid. PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO.

LIBELLUS DIMISSORII.—Escrito o carta enviado por el juez de quien se apela al juez superior, indicando que ha sido planteada la apelación sobre las sentencia pronunciada. Estos escritos notificadores reciben también el nombre de *apostoli*. (D. 49, 6. D. 50, 16, 106. Paul. 5, 34.)

LIBELLUS DIVORTII.—Vid. LIBELLUS REPUDIUM.

LIBELLUS FAMOSUS.—Escrito difamatorio en que se ataca la honorabilidad de un sujeto; su autor o su propagador podían ser castigados con pena capital. (C. 9, 36, 16.)

LIBELLUS REPUDIUM.—Escrito en el cual un cónyuge notifica al otro su voluntad de divorciarse, generalmente remitido por intermedio de un liberto. (D. 24, 2, 7. C. 5, 17, 6.) Vid. REPUDIUM.

LIBELLUS REFUTATORII.—Escritos formulados por las partes en el procedimiento extraordinario ante el príncipe, en el

LIBER — LIBER SINGULARIS REGULARUM

supuesto de que el juez haya apelado al mismo en razón de estimar que carece de normas para fallar el litigio, re-futando u objetando la argumentación elevada por éste en su *relatio*. (C. 7. 61, 1. C. 7. 62, 18, 19.) Vid. PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO.

LIBER.—Libro; comprende todos los volúmenes que están en papel. (D. 32, 52, pr.)

LIBER.—El hijo. Vid. LIBERI.

LIBER.—Libre; que no ha nacido esclavo. Vid. LIBERI.

LIBER ACTIONUM.—Libro de las acciones de los Pontífices. Fue publicado por vez primera, rompiéndose así el secreto pontifical, por Cneo Flavio, liberto del censor Apio Claudio el Ciego en el año 304 a. de C.

LIBER ANNALIS.—Libro de los anales, redactado por Tito Pomponio Attico, entre los años 54 y 46 a. de C., en que se resumían los llamados *annales maximi*.

LIBER BENEFICIORUM.—Libro donde se apuntaban las donaciones de terrenos u otras concesiones hechas por el emperador. (D. 1, 4, 3.)

LIBER EXTRAE.—Llábase así a las decretales de Gregorio IX, del año 1234, que forman parte del *Corpus iuris canonici*.

LIBER GAIL.—Libro de Gayo; versión abreviada de las instituciones de Gayo que aparece en la *lex Romana Visigothorum*; también llamado Epítome visigótico. Vid. EPITOME GAIL.

LIBER LEGUM.—Libro en que se conservaba en la época del imperio absoluto el texto oficial de las constituciones dictadas por el emperador.

LIBER MANDATORUM.—Libro de los mandatos del príncipe, restablecido por Justiniano en la Novela 17. (N. 17.)

LIBER PAPIENSIS.—Libro del que se sirvió la Escuela del derecho longobardo, creada por el Tribunal imperial de Pavía, que florece en los siglos X y XI, y que no era sino una compilación de edictos y capitulares, agrupados por orden cronológico. Especie de *Corpus iuris longobardici*, formado y comentado por tales juristas, con glosas y fórmulas procesales.

LIBER SEXTUS.—Libro integrante del *Corpus iuris canonici*, debido a Bonifacio VIII, año 1298.

LIBER SINGULARIS DE LEGATIS.—Libros del Digesto que se ocupan de los legados, y que así fueron denominados en recuerdo de denominaciones anteriores. (D. 30-36.)

LIBER SINGULARIS REGULARUM.—Denominación con que suelen también conocerse los fragmentos de una obra jurídica de Ulpiano, cuya identificación es, de otra parte, no

LIBERALIS CAUSA — LIBERI VULGO CONCEPTI

muy segura. Vid. ULPIANI REGULARUM LIBER SINGULARIS.

LIBERALIS CAUSA.—Vid. CAUSA LIBERALIS.

LIBERALIS OPERAE.—Obras liberales. (D. 38, 1, 26.)

LIBERALITAS.—Liberalidad, grandeza, generosidad. (D. 50, 10, 2. C. 1, 19.)

LIBERARE.—Liberar; dar la libertad; librar; satisfacer una obligación, un deber. (D. 48, 3, 2, 1. D. 18, 5, 1. D. 24, 1, 5, 4. D. 44, 7, 47. D. 40, 5, 26, 2.)

LIBERATIO.—Remisión; liberación; desaparición de una obligación o de una potestad. (D. 32, 50, 1. D. 49, 14, 21. D. 50, 16, 47.)

LIBERATIO LEGATA.—Vid. LEGATUM LIBERATIONIS.

LIBERI.—Hijos; descendientes (hijos, nietos, biznietos), comprendiendo no sólo a los que están bajo potestad, sino también a los que no están sujetos a ella, sean varones o hembras o descendientes de hembras. En los llamamientos a la sucesión abintestato efectuados por el pretor (*bonorum possessio*) comprende no sólo a los herederos suyos, conforme a *ius civile* (personas que al fallecimiento del *pater* estaban bajo su potestad), sino a todos aquellos que lo hubieran seguido estando de no haber sufrido una *capitis deminutio minima*. (D. 50, 16, 56, 1. l. 2, 13. D. 25, 3. D. 28, 2. D. 43, 30. C. 6, 28. C. 8, 8.) Vid. BONORUM POSSESSIO UNDE LIBERI. EXHEREDATIO POSTUMI.

LIBERI ADOPTIVI.—Adoptados con la consideración de hijo del adoptante. (D. 1, 9, 10. D. 37, 4, 1.)

LIBERI INIUSTI.—Hijos nacidos fuera de justo matrimonio: nacen *sui iuris* y sólo están unidos a la madre y parientes maternos por lazos de cognación, careciendo de padre cierto.

LIBERI IUSTI.—Hijos nacidos de *iustae nuptiae*; están bajo la potestad de su padre o de su abuelo si el padre es *alieni iuris*. (D. 2, 4, 4, 3. D. 38, 17, 2. D. 1, 5, 12.)

LIBERI NATURALES.—Hijos naturales, nacidos en concubinato, cuya filiación es referida a la madre únicamente. En el bajo imperio les fue reconocida la filiación paterna. También filiación adoptiva. (D. 1, 7, 31. D. 38, 6, 4.)

LIBERI SPURII.—Categoría de hijos nacidos extramatrimonialmente, espúreos. (Ulp. 5, 7. G. 1, 64. l. 1, 10, 12. D. 1, 5, 23.) Vid. LIBERI INIUSTI.

LIBERI VULGO CONCEPTI.—Hijos extramatrimoniales, en los que por la conducta equívoca de la madre no puede determinarse la filiación natural paterna; son *liberi iniusti*. (D. 5, 1, 19, 23. G. 1, 64, 90-92. Ulp. 5, 7.)

LIBERTA — LIBONIANUM

LIBERTA.—Liberta; mujer que habiendo sido esclava ha logrado la libertad. Vid. **LIBERTUS**.

LIBERTAS.—Libertad; condición jurídica de las personas libres, es decir, de las no sometidas a esclavitud. La *libertas* es la facultad natural que permite a cada uno hacer lo que le agrade, siempre que no sea prohibido por la ley. (D. 1, 5, 4. D. 12, 6, 64. D. 50, 17, 106, 167. D. 41. I. 3-5.) Vid. **PERDERE LIBERTATEM**.

LIBERTAS DIRECTA.—Libertad lograda por el esclavo por la manumisión testamentaria sin haberse recurrido a la forma fideicomisaria; adquiere la libertad con efecto directo del testamento. (Ulp. 1, 9.) Vid. **LIBERTUS ORCINUS**. **MANUMISSIO TESTAMENTO**.

LIBERTAS FIDEICOMMISSARIA.—Libertad adquirida por un esclavo en virtud de una manumisión fideicomisaria, quedando liberto del heredero o legatario que cumple la voluntad del testador. (Ulp. 2, 8.) Vid. **MANUMISSIO FIDEICOMMISSUM LIBERTATIS**.

LIBERTAS PESSIMA.—Dícese de la libertad que alcanzan los esclavos manumitidos que en razón de su anterior conducta no pasan de ser asimilados a los peregrinos, no poseyendo el *ius commercium*, ni el *conubium*, ni derechos políticos, no pudiendo tampoco mejorar su situación ni lograr la ciudadanía. (G. 1, 27-29.)

LIBERTI CAESARIS.—Libertos del príncipe. Vid. **LIBERTUS**.

LIBERTINUS.—Liberto, libertino; antiguo esclavo liberado de la servidumbre por manumisión o por otra causa de concesión de la libertad, que goza de la situación de manumitido, considerado desde el punto de vista del derecho público y en sus relaciones de derecho privado, desde punto de vista distinto de sus relaciones con su antiguo dueño o patrono. Se los considera frente a los *ingenii*, o personas libres que nunca fueron esclavos. (G. 1, 12. D. 1, 5, 5-6. Ulp. 1, 5. I. 1, 5. D. 25, 3. C. 7, 14. C. 10, 58.) Vid. **INGENUUS**.

LIBERTUS.—Liberto, antiguo esclavo a quien se ha concedido de la libertad, considerado en relación a la persona que le ha manumitido. (D. 38, 1-5. C. 6, 3-7, 13. Ulp. 1, 5.) Vid. **LATINUS**. **DEDITICII**. **CIVES**.

LIBERTUS ORCINUS.—Liberto por manumisión testamentaria directa; esclavo que ha sido manumitido por testamento por su dueño y que es considerado liberto del difunto. (Ulp. 2, 8. I. 2, 24, 2. D. 26, 4, 3, 3.) Vid. **MANUMISSIO TESTAMENTO**.

LIBITINARIUS.—Dueño de una funeraria; persona que se encarga de todo lo referente a los funerales. (D. 14, 3, 5, 8.)

LIBONIANUM.—Vid. **SENATUS CONSULTUM LIBONIANUM**.

LIBRA — LIBRI PONTIFICALE

LIBRA.—Libra; peso de doce onzas equivalente a 327 gramos. Balanza de peso que interviene en el ceremonial de los *negotia per aes et libram*. Vid. NEGOTIA PER AES ET LIBRAM.

LIBRI.—Libros. División convencional de una obra jurídica, en razón de la diversidad de materias tratadas o del volumen de la misma.

LIBRI AD EDICTUM.—Libros de comentarios al edicto; tipo de obra jurídica corriente entre los jurisconsultos clásicos, en la que se comenta las cláusulas del edicto del pretor, o, menos corrientemente, el edicto de otros magistrados (de los ediles o gobernadores, p. ej.). Vid. EDICTUM.

LIBRI AD EDICTUM AEDILII CURULII.—Libros de comentarios al edicto de los ediles curules; tipo de obra jurídica corriente entre los jurisconsultos clásicos, en los que se comentan las cláusulas de tales edictos. Vid. EDICTUM AEDILII CURULII.

LIBRI AD EDICTUM PROVINCIALES.—Libros de comentarios al edicto de los gobernadores de provincias; tipo de obra jurídica corriente entre los jurisconsultos clásicos, en la que se comentan las cláusulas de tales edictos. Vid. EDICTUM PROVINCIALE.

LIBRI AD SABINUM.—Tipo de obra jurídica consagrada al estudio del *ius civile*, en la que se sigue el plan adoptado por el jurista *Masurius Sabinus* en sus tres *libri iuris civilis*, de las que hay varios ejemplos entre los jurisconsultos clásicos. Vid. SABINUS (MASSURIUS).

LIBRI AUREORUM.—Nombre con que también se conoce la obra *Res quotidianae* o *cotidianae*, atribuida al jurista Gayo. Vid. RES QUOTIDIANAE. GAIUS.

LIBRI FEUDORUM.—Especie de texto de derecho feudal longobardo procedente del siglo XII, basado en leyes imperiales bárbaras, por influencias del derecho romano.

LIBRI LINTEI.—Antiquísima crónica romana escrita en tela, que se conservaba en el templo de Juno Moneta, con relatos de la antigüedad.

LIBRI MAGISTRATUM.—Fastos consulares; relación de los magistrados consulares.

LIBRI PITHANON.—Obra de Lábeon en VIII libros, conocida por un extracto de Paulo y en la que parece se seguía el plan de los tratados de derecho civil *ad Sabinum*. (D. 50, 16, 246.) Vid. LABEO (MARCOS ANTISTHIUS).

LIBRI PONTIFICALE.—Libros que los Pontífices debieron llevar en el antiguo derecho romano, en los que recogían las fórmulas y preceptos rituales necesarios para los negocios jurídicos y quizás los dictámenes emitidos sobre los asuntos públicos en que intervenía el Colegio.

LIBRI TERRIBILES — LIMES

LIBRI TERRIBILES.—Nombre con que se conocen los libros XLVII y XLVIII del Digesto dedicados al derecho penal público y privado. Vid. DIGESTA.

LIBRIPENS.—Portador de la balanza; personaje que interviene en el ceremonial de los negocios *per aes et libram*, en el derecho antiguo, para realmente pesar el metal entregado al celebrarse el negocio, y en la época clásica conservando su papel simbólico. (G. 1, 19. G. 2, 104. G. 3, 174. Ulp. 19, 3. I. 2, 10, 1.) Vid. NEGOTIA PER AES ET LIBRAM.

LIBRO SIRO ROMANO.—Compilación del derecho romano mezclado con usos jurídicos orientales, que rigió en algunos países de esta parte del imperio de la que se hicieron diversas traducciones en árabe, sirio, arameo y armenio de su original griego. Por algunos autores se cree se publicó inicialmente en latín por San Ambrosio.

LICINNIA.—Vid. LEX LICINNIA.

LICINNIUS.—Vid. RUFINUS.

LICITATIO.—Licitación, oferta de precio, en los casos de subastas voluntarias o forzosas. (G. 4, 166. 169. D. 4, 7, 12. C. 3, 37, 3.)

LICITATIO.—Venta o puja en almoneda o subasta. (D. 39, 4, 9, 1.)

LICITATIO FRUCTUM.—Puja de oferta de frutos, que tiene lugar cuando por uno de los litigantes se puja, con lo cual recibe la posesión interina de la cosa que ambos pretenden poseer con ocasión del interdicto doble que les ha llevado ante el magistrado. Esta puja se llama de ofertas de frutos porque en ella se trata de determinar quién ha de percibir los frutos hasta que se aclare la situación, debiendo el que gana dar caución al adversario. (G. 4, 166.) Vid. INTERDICTA DUPLICIA.

LICITOR.—Poner en precio, pujar en una subasta. (D. 39, 4, 9.)

LICIUM.—Cordón o lienzo que se ataba a la cintura. (G. 3, 192.) Vid. LANCE ET LICIO. QUAESTIO LANCE LICIOQUE. FURTUM LANCE ET LICIO CONCEPTUM.

LICTOR.—Lictor; oficiales subalternos que precedían al monarca y a los cónsules, así como, con posterioridad, a los gobernadores de provincias, cuando asistían a ceremonias públicas portando la fasces, y al propio tiempo estaban encargados de la ejecución de órdenes y otras funciones de policía. (D. 40, 2, 8, 23.)

LIGNUM.—Madera; en ocasiones con idéntico sentido a *tabulae testamenti*. (D. 37, 4, 19.)

LIGURES.—Habitantes o naturales de la Liguria.

LIMES.—Límite, confin, frontera. (I. 1, 12, 5. C. 7, 63, 5. C. 10, 48, 12.) Vid. AGRI LIMITANEI.

LIMINARCHA — LITEM CONTESTARI

LIMINARCHA.—Prefecto de límites o fronteras, con la misión de custodiar los de las provincias, teniendo al efecto el mando de las fuerzas encargadas de su guarda. (D. 50, 4, 19, 10.)

LIMITANEI.—Denominación con que se designan los soldados encargados de la guarda de las fronteras, bajo la autoridad del *liminarcha*. (C. 1, 27, 2, 8.)

LIMITATIO.—Ceremonia religiosa para la fijación de los límites de un fundo que constituía un requisito en la propiedad romana originaria, *dominium ex iure quiritium*.

LIMITROPHI FUNDI.—Tierras que se asignaban a los soldados que aguardaban las fronteras en época del imperio.

LINEA.—En la computación del parentesco por sangre —*cognatio*— se llama línea a la serie de parientes que se suceden. La línea recta está integrada por los ascendientes y descendientes, porque descienden unos de otros (abuelo, padre, hijo). La línea transversal comprende a los colaterales, emparentados entre sí descendiendo de otro pariente común (hermanos, sobrinos, etc.). (D. 38, 10, 9. C. 3, 28, 21.)

LINEA COLATERAL.—Sinónimo de línea transversal. Vid. LINEA.

LINEA RECTA.—Vid. LINEA.

LINEA TRANSVERSAL.—Idéntica a línea colateral. Vid. LINEA.

LIS.—Pleito, contienda judicial; cosa u objeto sobre el que se litiga. Primitivamente estado de hostilidad entre demandante y demandado, entre partes que disputan. En la época clásica, proceso. (D. 50, 16, 36.)

LIS DESERTA.—Dícese del proceso en el cual no comparece una parte. Vid. LITEM DESERERE. EREMODICIUM.

LIS INFITIANDO CRESCIT IN DUPLUM.—Expresión con la que se quiere indicar que en los supuestos en que el demandado niega rotundamente los hechos de la demanda, de comprobarse la pretensión del demandante será condenado por el doble. (Paul. 1, 19. G. 2, 283. G. 4, 9. I. 4, 6, 26. D. 46, 3, 7.)

LITEM CONTESTARI.—Litis-contestación. En el procedimiento de las *legis actiones* y *per formulam*, momento procesal en que se hacen comparecer por ambas partes testigos para que en su día lo sean ante el *iudex* de los términos en que quedó establecido el objeto del litigio ante el magistrado, con lo que finaliza la fase *in iure*. En la época clásica, el propio hecho de ponerse las partes de acuerdo sobre la cuestión litigiosa a decidir por el juez privado. (G. 3, 180. 181. I. 4, 12, 1. D. 5, 1, 11. D. 46, 2, 28.) Vid. LEGIS ACTIONES. LITIS CONTESTATIO. PROCEDIMIENTO PER FORMULAM.

LITEM DESERERE — LITIS CONTESTATIO

LITEM DESERERE.—Incomparecencia de una de las partes en el proceso, productora de efectos jurídicos distintos: en época de las *legis actiones* impedía su continuación y en la fase *in iure* el demandante tomaba la cosa, y si se operaba en la *apud iudiciem* se concluía con una sentencia favorable; en el procedimiento extraordinario existe un tipo de proceso contumacial que se prosigue en ausencia del demandado. (D. 42, 1, 54. D. 46, 7, 11.) Vid. EREMODICIUM.

LITEM SUAM FACERE.—Hacer suyo el pleito; situación a la que es conducido el juez que por incumplir su deber o por negligencia se ve en la necesidad de hacer suyo el pleito, ocupando el lugar del demandado y asumiendo todos los riesgos que éste habría de correr en él, hasta poder llegar a ser condenado según la falta y en conciencia del juez que decide. (I. 4, 5. D. 5, 1, 15. 16. D. 44, 7, 5, 4. D. 50, 13, 6.)

LITI SE OFFERRE.—Expresión con la que se designa el acto del individuo que acepta la posición de demandado en un proceso nacido del ejercicio de una acción real, cuando por no ser poseedor de la cosa ni ser titular del derecho discutido no tiene por qué figurar como tal demandado.

LITICINES.—Tocadores de trompeta que en la organización de los comicios centuriados, atribuida a Servio Tulio, formaban parte de dos de las cinco últimas centurias, juntamente con los *cornicines* o *tibuciones*. Vid. COMITIA CENTURIATA.

LITIGIOSIS.—Cosas litigiosas, litigios. (D. 44, 6. C. 8, 36.)

LITIS AESTIMATIO.—Estimación del objeto litigioso por el juez o por un árbitro. En época de las *legis actiones* se realiza siempre por un procedimiento accesorio, y en tiempos del procedimiento *per formulam* corresponde al particular que ha de dictar la sentencia el realizar tal estimación, aunque puede quedar determinada ante el magistrado. (D. 2, 25, 10, 29.)

LITIS CONSORTIO.—Concurrencia de varios actores o varios demandados que conjuntamente ejercitan una acción o es ejercitada contra ellos en un mismo proceso; situación de pluralidad en partes en un proceso. (C. 3, 40.)

LITIS CONTESTATIO.—Litis-contestación, momento procesal considerado por los romanos como piedra angular del proceso. En el procedimiento de las XII tablas—*legis actiones*—supone la comparecencia de testigos encargados de testificar ante el juez particular de cómo quedó planteado el proceso ante el magistrado y cual es, por lo tanto, la pretensión del actor. En el procedimiento *per formulam*, primeramente, idéntica concurrencia de testigos al acto de concretar el objeto del pleito en la fórmula, y con posterioridad, el mismo acto de acuerdo de las partes de redactar la fórmula en la que se concretan sus pretensiones, sin

LITIS CRESCENCIA — LITTERA VULGATA

necesidad de la concurrencia de tales testigos. En el procedimiento extraordinario momento procesal en que quedan definitivamente expuestas ante el juez las pretensiones de ambas partes, en términos inalterables, para su decisión. La *litis contestatio* tiene un efecto fijador de las pretensiones, extintivo de la acción y aun novatorio de la obligación cuyo cumplimiento se reclama. (G. 3, 180. 181. C. 3, 9.)

LITIS CRESCENCIA.—Supuestos en que en consideración de la negativa por el demandado de los hechos de la demanda es preceptivo condenarle por el doble. Vid. INFITIANDO CRESCIT IN DUPLUM.

LITIS CRESCENCIA.—Supuestos en que en consideración de la negativa por el demandado de los hechos de la demanda es preceptivo condenarle por el doble. Vid. LIS INFITIANDO CRESCIT IN DUPLUM.

LITIS DENUNTIATIO.—Declaración del actor al demandado, redactada con el auxilio de un funcionario especialmente autorizado y posteriormente realizada ante el propio magistrado que debe conocer el litigio. Las partes deben comparecer dentro del plazo de cuatro meses de realizada ésta, bajo pena de pérdida del proceso, o de seguirse en contumacia, según que falte el actor o el demandado. (C. Th. 2, 4, 2.)

LITIS EX AUCTORITATES.—Emplazamiento o citación pública efectuada por el magistrado en los supuestos de incomparecencia del demandado. (D. 5, 1, 68-73, 75.)

LITTERA.—Letra, escrito, manuscrito.

LITTERA BONONIENSES.—Nombre con que se conoce un manuscrito del Digesto, más corrientemente denominado *Littera vulgata*, o simplemente *Vulgata*. Vid. VULGATA.

LITTERA FLORENTINA.—Nombre con que se conoce el manuscrito del Digesto corrientemente denominado *Littera Pisana*. Vid. LITTERA PISANA.

LITTERA PISANA.—Manuscrito del Digesto, probablemente de la segunda mitad del siglo VI, o a lo más del VII, redactado por copistas griegos, descubierto por Lotario II en la ciudad de Amalfi en 1135 y donado a la ciudad de Pisa, pasando, según la tradición, en 1406, a Florencia, en donde desde 1786 se conserva en su Biblioteca Laurentina. Está encuadernado en dos volúmenes, plagado de correcciones del copista, que a veces modifica el texto, y presenta escaso número de lagunas. Vid. DIGESTA.

LITTERA VULGARIS.—Nombre con que también se conoce la edición o manuscrito del Digesto denominada *Vulgata*. Vid. VULGATA.

LITTERA VULGATA.—Vid. VULGATA.

LITTERAE — LOCATOR

LITTERAE.—Escritos, documentos, cartas misivas.

LITTERAE APOSTOLI.—Denominación equivalente a *Litterae dimissoriae*. (Paul. 5, 34.) Vid. LITTERAE DIMISSORIAE.

LITTERAE DIMISSORIAE.—Vid. LIBELLUS DIMISSORII.

LITTERARUM OBLIGATIO.—Obligación derivada de un contrato literal. (I. 3, 21.) Vid. CONTRATOS LITERALES. NOMINA TRANSCRIPTICIA. SYNGRAPHUM. CHIROGRAPHUM.

LIVIVS DRUSUS (CAIVS.)—Vid. DRUSUS (CAIVS LIVIVS).

LOCARE.—Arrendar. Vid. LOCATIO CONDUCTIO.

LOCATIO CONDUCTIO.—Arrendamiento; contrato consensual sinalagmático o bilateral perfecto, de buena fe, por el cual una persona se obliga a garantizar a otra el uso temporal de una cosa, o la prestación de determinados servicios, o la ejecución de un determinada obra, a cambio de una también determinada contraprestación, *pensio*, *merces*. (G. 3, 142-147. I. 3, 24. D. 19, 2. C. 4, 65.) Vid. LOCATIO CONDUCTIO OPERARUM. LOCATIO CONDUCTIO OPERIS. LOCATIO CONDUCTIO REI. LOCATOR. CONDUCTOR.

LOCATIO CONDUCTIO OPERARUM.—Arrendamiento de servicios; tipo de *locatio conductio* que tenía por objeto servicios honestos pero iliberales, es decir, los propios de trabajadores manuales y los estimados como *operae locari solitae*. El servicio había de prestarse por el contratante mismo. Vid. LOCATIO CONDUCTIO.

LOCATIO CONDUCTIO OPERIS.—Arrendamiento de una obra; tipo de *locatio conductio* cuyo objeto es una obra determinada, diferenciándose del arrendamiento de servicios en que no se arrienda el trabajo, sino su resultado, y por considerarse como arrendador no a quien la ejecuta, sino aquel por cuya cuenta se ejecuta. Vid. LOCATIO CONDUCTIO. LOCATIO CONDUCTIO OPERARUM.

LOCATIO CONDUCTIO REI.—Arrendamiento de cosas; tipo de *locatio conductio* que tiene por objeto una cosa de cualquier clase, con tal que no sea consumible. Vid. LOCATIO CONDUCTIO.

LOCATIO IN PERPETUUM.—Denominación que recibe el arrendamiento de cosas, *locatio conductio rei*, cuando se convenía por tiempo indeterminado, y en tal caso era un derecho real. (G. 3, 145. C. 4, 65, 10.) Vid. LOCATIO CONDUCTIO REI.

LOCATIO PERPETUA.—Vid. LOCATIO IN PERPETUUM.

LOCATOR.—En los contratos de *locatio conductio rei* y *locatio conductio operarum* llámase así a la persona que promete la cosa o presta los servicios; en el de *locatio conductio operis*, la persona que paga el precio. Vid. LOCATOR REI. LOCATOR OPERARUM. LOCATOR OPERIS FACIENDI.

LOCATOR OPERARUM — LOCUS REGIT ACTUM

LOCATOR OPERARUM.—Persona, obrero que arrienda sus servicios a cambio de una contraprestación o merced, por la *locatio conductio operarum*. Vid. CONDUCTOR OPERARUM.

LOCATOR OPERIS FACIENDI.—Persona por cuya cuenta se ejecuta una obra determinada cuya realización conviene con un empresario o artesano mediante una *locatio conductio operis*. (D. 19, 2, 13, 5. 6. 10.) Vid. CONDUCTOR OPERIS FACIENDI.

LOCATOR REI.—Persona que cede a otra una cosa para que la goce y use temporalmente mediante un contrato de *locatio conductio rei*. Vid. CONDUCTOR REI.

LOCI ATTRIBUTI.—Vid. CIVITATES ATTRIBUTAE.

LOCO.—Situación en que ficticiamente se encuentra una persona en la esfera jurídica.

LOCO FILIAE.—Dícese de la mujer casada *cum manu* que en relación a su marido está en la situación de hija, y como tal sometida a su *potestas*.

LOCO HEREDIS.—Dícese de la persona que sin tener la consideración de heredero se encuentra en situación de tal, como sucedía con el *emptor familiae* en el primitivo *testamentum per aes et libram*.

LOCO NEPTIS.—Dícese de la mujer casada *cum manu* en relación con el *paterfamilias* de su marido, frente al que se encuentra en situación de nieta.

LOCO SERVI.—Dícese de la situación de la persona libre *alieni iuris* que ha sido mancipada por su jefe de familia u otro *paterfamilias*.

LOCUPLETES.—Poseedores de propiedad fundiaria. Propietarios del suelo. Ricos. (D. 50, 16, 234. D. 3, 3. 53.)

LOCUS.—Lugar, sitio, posición, situación de las cosas, parte de un fundo. Lugar determinado para hacer efectiva una obligación. También, terreno que excede de los cinco pies del *finis*. (D. 50, 16, 60.) Vid. FINIS. CONTROVERSIA DE LOCO.

LOCUS LAUTIA MUNUS.—Derecho de habitación, alimentos y donativos frente al Estado romano, de que gozan los ligados a él por un tratado de *hospitium* y consiguiente carga para el Estado.

LOCUS PURUS.—Lugar o terreno que no se encuentra consagrado a los dioses ni colocado bajo su protección. Vid. LOCUS RELIGIOSUS.

LOCUS NATALIS.—Lugar de nacimiento; patria de alguno.

LOCUS REGIT ACTUM.—Principio de derecho, no romano, expresivo de que en materia de forma en los negocios ju-

LOCUS RELIGIOSUS — LUDI SAECULARES

ridicos rigen las normas del derecho territorial, es decir, las del lugar donde el acto se realiza, en contra del principio de la personalidad de las leyes.

LOCUS RELIGIOSUS.—Lugar religioso, sustraído de la esfera de disponibilidad jurídica por ser estimado propiedad de los dioses manes, cual, por ejemplo, el terreno en que ha sido inhumado un cadáver. (D. 1, 8, 6. D. 6, 1, 2, 3. D. 29, 3, 17.) Vid. LOCUS PURUS.

LOGISTA.—Autoridad que preside la rendición de cuentas. (C. 1, 54.)

LOGOGRAPHUS.—Copista de cuentas. (C. 10, 69.)

LONGA MANU TRADITIO.—Vid. TRADITIO LONGA MANU.

LONGI TEMPORIS POSSESSIO.—Llámase así la posesión que se ha venido disfrutando durante el tiempo suficiente para alcanzar la *praescriptio longi temporis*: 10 años entre presentes y 20 entre ausentes. Vid. PRAESCRIPTIO LONGI TEMPORIS.

LONGI TEMPORIS PRAESCRIPTIO.—Vid. PRAESCRIPTIO LONGI TEMPORIS.

LONGINUS.—Jurista del s. I d. de C., citado como proculiano por Pomponio, procedente del orden ecuestre; alcanzó la pretura, no conociéndose sus obras. (D. 1, 2, 2, 52.)

LONGINUS.—Vid. GAIUS CASSIUS LONGINUS.

LONGISSIMI TEMPORIS PRAESCRIPTIO.—Vid. PRAESCRIPTIO LONGISSIMI TEMPORIS.

LUCERES.—Lúceres; una de las tres tribus de la Roma originaria. Vid. TITIES. RAMNES.

LUCERES PRIMI ET SECUNDI.—División operada, como consecuencia del aumento de las gentes, en el grupo racial de los lúceres, diferenciados por su antigüedad. Vid. LUCERES.

LUCRA NUPTIALIA.—Lucros o aumentos patrimoniales operados durante el matrimonio y de los que deben beneficiarse ambos cónyuges en el momento de la disolución del matrimonio.

LUCRUM.—Lucro, ganancia, provecho, utilidad.

LUCRUM CESSANS.—Ganancia o beneficio no obtenido a causa de hecho perjudicial, en tanto en cuanto en el curso normal de los acontecimientos su logro fuera de esperar, y que puede dar lugar a un resarcimiento.

LUCULLUS.—Vid. VARIUS LUCULLUS.

LUDI SAECULARES.—Juegos seculares, celebrados en época de Augusto. Vid. SENATUS CONSULTUM DE LUDIS SAECULARIBUS.

LUDUS — LYTAE

LUDUS.—Una de las denominadas *supplicia mediocrium*, consistente en obligar a participar en los juegos públicos. (Paul. 5, 17, 2.) Vid. SUPPLICIA.

LUITIONE PIGNORIS.—Vid. PIGNORIS LUITIONE.

LUPERCALIS.—Referente a las fiestas lupercales de Roma, consagradas al dios Pan.

LUSTRAMENTUM.—Ceremonia de purificación, lustración, efectuada conforme a un determinado rito. Vid. LUSTRATIO.

LUSTRATIO.—Lustración, purificación; ceremonia que tenía lugar al octavo día del nacimiento de las hembras y al noveno para los varones; era necesaria su celebración para que pudiese ser invocado el nacimiento del hijo a los efectos de los beneficios concedidos en materia de sucesión por la *lex Papia*. En dicho momento de la purificación se le daba también nombre.

LUSTRUM.—Sacrificio expiatorio; purificación, que se realiza después de las operaciones del censo. Lustrum o período de cinco años.

LYTAE.—Nombre con que se designaba a los alumnos del cuarto año, en las escuelas de derecho del imperio, posiblemente por estar dispensados—desligados—de la asistencia a las clases. Estos escolares se dedicaban a estudiar privadamente las *Responsas* o *Quaestiones* de Paulo. (Const. Omnem reip. 5.) Vid. DUPONDII. EDICTALES. PAPINIANISTAE. PROLYTAE. IUSTINIANI NOVI.

MACEDONIANUM — MAGISTER GENTIS

M

MACEDONIANUM.—Vid. SENATUS CONSULTUM MACEDONIANUM.

MACER (AEMILIUS).—Jurista del s. III d. de C.; escribió bajo Caracalla y Alejandro Severo sobre derecho civil y procedimiento: *De re militari libri II*; *Ad legem vicesimam hereditarium lib. II*; *Publicorum iudiciorum lib. II*; *De appellatibus lib. II*; *De officio praesidis libri II*. (D. 49, 1, 4, 1. D. 49, 17, 11.)

MAECIANI ASSIS DISTRIBUTIO.—Vid. VOLUSSI MAECIANI ASSIS DISTRIBUTIO.

MAECIANUS.—Vid. VOLUSSI MAECIANI ASSIS DISTRIBUTIO.

MAGISTER.—Maestro, jefe, director, presidente; en general, persona que dirige un grupo de individuos, los representa, o a quien corresponde el cuidado de las cosas. (D. 50, 16, 57, pr.)

MAGISTER ADMISSIONUM.—Maestro de ceremonias de la corte imperial durante el bajo imperio. (C. Th. 11, 18, 1.)

MAGISTER AD REM ALIQUAM.—Persona que tiene a su cargo la intendencia, manejo o cargo de alguna cosa.

MAGISTER AUCTIONIS.—Individuo que preside la venta en pública subasta de los bienes de alguien. (C. 10, 3, 5.)

MAGISTER BONORUM.—Persona designada entre los acreedores de un deudor insolvente por mutuo acuerdo entre ellos y encargada por el juez, en el curso de una *bonorum venditio*, de preparar la venta en bloque de los bienes del deudor, a cuyo efecto le corresponde elaborar un cuaderno con la relación de los bienes, cargas que le afectan y tipos señalados para su venta. (G. 3, 79.)

MAGISTER CENSUS.—Magistrado encargado de la confección del censo, durante el imperio, subordinado al *Praefectus praetorio*. (C. 1, 3, 31. C. 6, 23, 23.)

MAGISTER CREDITORUM.—Nombre con que también se designa al *magister bonorum*. Vid. MAGISTER BONORUM.

MAGISTER EQUITUM.—Magistrado de la época republicana, jefe de la caballería y que actuaba como adjunto del *dictator*. En el imperio absoluto, es el jefe de la caballería. (D. 1, 2, 2, 19.)

MAGISTER GENTIS.—Jefe del núcleo gentilicio, también denominado *pater*, y que era el depositario de la soberanía de la *gens*. Vid. GENS.

MAGISTER MEMORIAE — MAGISTER STUDIORUM

MAGISTER MEMORIAE.—Jefe o secretario de la oficina imperial *a memoria*. (C. 10, 48, 11.) Vid. A MEMORIA.

MAGISTER MILITUM.—Jefe militar encargado del mando del ejército en cada una de las divisiones territoriales, prefecturas, en época del imperio absoluto, y que sustituyó en tal mando al *praefectus praetorio*. (C. 1, 29, 1.)

MAGISTER MORUM.—Director de las costumbres públicas, censor. Vid. CENSURA.

MAGISTER NAVIS.—Patrón de una nave; persona sometida a la potestad de un *paterfamilias*, libre o esclava, o extraño, que ha sido colocada por el armador propietario al frente de una nave y que actúa como representante del mismo en todas las operaciones y negocios que con ocasión al tráfico comercial de la misma lleve a cabo el factor, respondiendo de sus obligaciones. (G. 4, 71. D. 14, 1.) Vid. ACTIO EXERCITORIA.

MAGISTER OFFICIORUM.—Cargo del imperio absoluto; jefe superior de las tres antiguas *scrinia* u oficinas, *a memoria*, *a libellis* y *ab epistulis*, y de la totalidad de los servicios de la casa civil del emperador y personal afectado a los mismos (*agentes in rebus*, *mensores*, *lampadarii*, *stratores*, *magister admissionum*, etc.), con categoría, desde el 372 por disposición de Valentiniano I; superior a la de procónsul. (C. 1, 31.)

MAGISTER PEDITUM.—Jefe de la infantería del ejército en la época del imperio absoluto. (C. 1, 29, 1. C. 7, 62, 38.)

MAGISTER POPULI.—Dictador; magistratura única; posiblemente, en la constitución de los pueblos latinos y etrusco, primer sucesor del rey al desaparecer la forma monárquica. En la constitución republicana romana aparece como magistrado extraordinario, *dictator*. Vid. DICTATOR.

MAGISTER REI PRIVATE.—Jefe de los asuntos privados de una localidad; cargo de la época imperial. (C. 1, 52, un. C. 3, 22, 5.)

MAGISTER SACRORUM.—Gran sacerdote. Pontífice máximo del culto sagrado.

MAGISTER SCRINIORUM.—Jefe de las *scrinia* u oficinas imperiales del bajo imperio, *ab epistulis*, *a libelli*, *a memoria*. (C. 12, 9.)

MAGISTER SCRIPTURAE.—Archivero; jefe de un archivo.

MAGISTER SOCIETATIS.—Presidente o director de una sociedad o asociación, cuyos actos de administración repercuten en beneficio y en contra de la sociedad como persona jurídica. (D. 2, 14, 14.)

MAGISTER STUDIORUM.—Profesor. (C. 10, 53, 7. C. 3, 28, 37, 1.)

MAGISTER — MAGISTRATUS CUM IMPERIO

MAGISTER UTRIUSQUE MILITIAE.—Supremo jefe militar de los ejércitos, tanto de la infantería como caballería, en época del imperio absoluto. (C. 1, 29, 1. C. 7, 62, 33. C. 12, 36, 9.) Vid. **MAGISTER EQUITUM**. **MAGISTER PEDITUM**.

MAGISTRADOS.—Vid. **MAGISTRATUS**. **MAGISTRATUS POPULI ROMANI**.

MAGISTRADOS DE LA PLEBE.—Vid. **TRIBUNUM PLEBIS**. **AEDILES PLEBIS**.

MAGISTRATUS.—Magistrado, magistratura. Originariamente, jefe de la comunidad; posteriormente, magistrado o funcionario autónomo en su competencia y en el ejercicio de sus facultades; por último, magistrado que desempeña una función pública—y la propia función—en nombre del pueblo o del Estado romano, que le confiere en cada caso los poderes o facultades judiciales, administrativos, políticos o militares, de que goza en mayor o menor amplitud según su categoría y según las épocas. La autoridad o poder conferido al magistrado se designa con los nombres de *potestas* e *imperium*; aquélla la tienen todos, participando de ella de modo diferente; el *imperium* puede faltarle, pues hay magistrados *cum imperium* y *sine imperium*; para ocupar las magistraturas se necesitaba una determinada capacidad y el seguir un cierto orden en su ocupación, *cursus honorum*; son teóricamente responsables y tienen derecho a determinadas insignias acreditativas de su condición. Vid. **MAGISTRATUS CUM IMPERIO**. **MAGISTRATUS SINE IMPERIO**. **MAGISTRATUS MAIORES**. **MAGISTRATUS MINORES**. **POTESTAS**. **IMPERIUM**. **IUS AUSPICIORUM**. **IUS AGENDI CUM POPULO**. **IUS AGENDI CUM SENATUS**. **IUS AGENDI CUM PATRIBUS**. **COERCITIO**. **CURSUS HONORUM**. **INTERCESSIO**.

MAGISTRATUS AD CORRIGENDUM STATUM ITALIAE. — Magistrados extraordinarios creados en época de los Severos para corregir y vigilar la administración y las finanzas de los municipios italianos. Vid. **MAGISTRATUS EXTRAORDINARIUS**.

MAGISTRATUS AGRIS DANDIS ASSIGNANDI.—Magistrados extraordinarios electivos cuya misión en época de la república era proceder a la distribución y asignación de las tierras públicas. Vid. **MAGISTRATUS EXTRAORDINARIUS**.

MAGISTRATUS CIVITATIS.—Magistrados de la ciudad, esto es, aquellos cuyas funciones se ejercen en nombre de ésta.

MAGISTRATUS COLONIAE DEDUCENDAE.—Magistrados extraordinarios designados por la asamblea del pueblo romano para la fundación de una colonia. Vid. **MAGISTRATUS EXTRAORDINARIUS**.

MAGISTRATUS CUM IMPERIO.—Magistrados que gozan,

MAGISTRATUS CUM — MAGISTRATUS POPULI

aparte de la *potestas*, de *imperium* o suprema potestad de mando con poderes discrecionales y pleno ejercicio de la *coercitio*; cuales los *consules*, *dictator*, *tribuni militum consulari potestate* y los *praetores*. Vid. MAGISTRATUS. CONSULES. DICTATOR. PRAETORES. TRIBUNI MILITUM CONSULARI POTESTAE. IMPERIUM.

MAGISTRATUS CUM POTESTATE.—Magistrados que solamente gozan de la *potestas*, y carecen de *imperium*; sus funciones son generalmente auxiliares; tal sucede con los *aediles*, *censores*, *quaestores*. Vid. MAGISTRATUS. POTESTAS. AEDILES. CENSORES. QUAESTORES.

MAGISTRATUS CURULES.—Magistrados curules; aquellos que tienen derecho al uso de la silla curul, cuales todos los magistrados mayores y los ediles patricios.

MAGISTRATUS EXTRAORDINARIUS.—Magistrados o magistraturas extraordinarios; aquellos creados o designados para necesidades excepcionales en la república, cuales el *dictator*, los *tribuni militum consulari potestati*, los *decemviri legibus scribundis*, los *censores* en opinión de algunos, y en general, todas las magistraturas colegiadas para funciones eventuales, cual los *magistratus agris dandis assignandi*. Vid. MAGISTRATUS. MAGISTRATUS ORDINARIUS.

MAGISTRATUS MAIORES.—Magistrados mayores, designados por los comicios centuriados, *comitia centuriata*, cuales los *consules*, *praetores*, *censores*, *dictator*, *decemviri legibus scribundis*, *tribuni militum consulari potestate*. Todos gozan de *auspicia maiora*, delegable y susceptible de ejecución, tanto dentro como fuera del territorio romano, y uso de silla curul. Vid. MAGISTRATUS. MAGISTRATUS MINORES.

MAGISTRATUS MINORES.—Magistrados menores son los designados por los comicios por tribus, *comitia tributa*, cuales los *cuestores*, *aediles*, *vigintisex viri* y una parte de los tribunos militares. Todos ellos gozan de los *auspicia minora*. Vid. MAGISTRATUS. MAGISTRATUS MAIORES.

MAGISTRATUS MUNICIPALES.—Magistrados o magistraturas municipales propias de los municipios, cuales los *duoviri* y los *quattuorviri*. (C. 1, 56.)

MAGISTRATUS MUNICIPII.—Vid. MAGISTRATUS CIVITATIS.

MAGISTRATUS ORDINARIUS.—Magistrado ordinario; dicese de cada uno de los que desempeñan una magistratura ordinaria, o sea de las que normalmente forman parte de la constitución republicana para el gobierno de la república, renovándose anualmente. Este carácter tienen los *consules*, *praetores*, *aediles*, *questores*. Vid. MAGISTRATUS. MAGISTRATUS EXTRAORDINARIUS.

MAGISTRATUS POPULI ROMANI.—Magistrados que ejercen su función en nombre del pueblo romano. Vid. MAGISTRATUS.

MAGISTRATUS SINE — MALA F. SUPERVENIENS

MAGISTRATUS SINE IMPERIO.—Magistrados o magistraturas que gozando de *potestas* carecen de *imperium*. Por exclusión, los que no son *cum imperio*. MAGISTRATUS CUM IMPERIO. MAGISTRATUS CUM POTESTATE.

MAGISTRATUS URBANI.—Magistrados urbanos; aquellos que están obligados a permanecer en la ciudad, como los magistrados plebeyos: *aediles plebis* y *aediles curules*, *quaestores* y otros magistrados inferiores. No tiene este carácter el *praetor urbanus*. Vid. MAGISTRATUS.

MAGISTRI MILITUM.—Jefes militares de época del imperio absoluto. Vid. MAGISTER MILITUM.

MAGNA NEGLEGENTIA.—Negligencia magna; falta de toda *diligentia*. (D. 17, 1, 29.) Vid. NEGLEGENTIA.

MAIESTAS.—Majestad; dignidad del pueblo, del Senado o del príncipe; superioridad nacida del cargo que dignifica la persona que lo ocupa, cual sucede con el tribuno de la plebe. Vid. CRIMEN MAIESTATIS.

MAIESTAS CONSULIS.—Poder consular. Vid. CONSULES.

MAIESTAS POPULI ROMANI.—Expresión indicadora de la soberanía del pueblo romano.

MAIESTATEM MINUERE.—Atentar contra la soberanía del pueblo romano. Vid. CRIMEN MAIESTATIS.

MAIESTATEM POPULI ROMANI COMITER SERVANDO.—Fórmula ritual en un *foedum iniquum* por la que se hace patente la hegemonía romana sobre el pueblo que con Roma concierta el tratado. Vid. FOEDUM INIQUUM.

MAIORES CAUSAE.—Procesos o litigios de una cuantía superior a 300 *sus* y de los cuales conocen bajo el procedimiento extraordinario, directamente los *praeses* o *rectores* en las provincias o sus delegados, *iudices pedanei*. Vid. MINORES CAUSAE.

MAIUMA.—Juego alegre que solía celebrarse en un día del mes de mayo y que fue restablecido en provincias por los emperadores Arcadio y Honorio. (C. 11, 46.)

MAIUS LATIUM.—Vid. LATIUM MAIUS.

MALA FIDES.—Mala fe; conducta o estado de conciencia en el sujeto que actúa en una relación jurídica contra las reglas de la buena fe, por ejemplo, poseyendo a sabiendas una cosa que no le pertenece, adquiriendo una cosa de alguien que sabe no tiene título bastante para enajenarla, etcétera. (I. 2, 6 pr. D. 50, 16, 109.) Vid. BONA FIDES. DOLUS.

MALA FIDES SUPERVENIENS NON NOCENT.—Regla jurídica formulada por los comentaristas, expresiva de que en materia de usucapión, en la que se precisa buena fe en la posesión en su iniciación, la mala fe declarada o sobrevenida con posterioridad al momento de la adquisición de

MALAE FIDEI — MANCIPATIO FAMILIAE

la posesión no es obstáculo para que la usucapión prosiga en favor de quien así posee. Vid. USUCAPIO.

MALAE FIDEI POSSESSIO.—Posesión de mala fe; existe cuando el poseedor conoce positivamente la ilicitud de su posesión o sólo por negligencia inexcusable deja de conocerla. (D. 5, 3, 25, 7. D. 18, 1, 27.) Vid. POSSESSIO.

MALEFICIUM.—Maleficio, acción delictiva, delito privado. Vid. DELICTUM. (D. 44, 7, 5, 1-6. C. 9, 18.)

MALLEATUS.—Dícese del libro cosido. (D. 32, 1, 52, 5.)

MALUM CARMEN INCANTARE.—Recitación de fórmulas de brujerías con objeto de atraer el espíritu del mal sobre alguna persona, constitutivo de una figura de delito desde la Ley de las XII Tablas. Por algunos se ha interpretado como un libelo famoso o injurioso. (XII Tab. 8, 25. D. 50, 16, 236.) Vid. CARMEN FAMOSUM. DAMNUM INIURIA DATI.

MALUS DOLUS.—Vid. DOLUS MALUS.

MANCEPS.—Persona que ha contratado con el Estado o una corporación pública mediante un contrato de arrendamiento o compraventa. (D. 19, 2, 53. C. 4, 61, 11.)

MANCIPARE.—Mancipar. Vid. MANCIPATIO.

MANCIPATIO.—Mancipación; negocio jurídico solemne del derecho romano antiguo, el más importante de los *negotia per aes ea libram*. Consiste externamente en la realización de los siguientes actos: el adquirente, cogiendo con la mano el objeto (o su representación), ante cinco testigos ciudadanos romanos púberes y en presencia del *libripens*, que porta la balanza, pronuncia la fórmula ritual «*hunc ego hominem* (si se trata de un esclavo), *ex iure Quiritium meum esse aio, isque mihi emptus esto hoc aere aeneaque libra*» (afirmo que este esclavo me pertenece por el derecho de los Quirites y que yo lo he comprado por este cobre y esta balanza), tras lo cual golpea en el platillo de la balanza con el trozo de cobre, el que entregaba al enajenante, como precio. Este guardaba silencio, con lo que asentía a la afirmación del adquirente. Este negocio jurídico se aplicó en la enajenación de las cosas *mancipi*, como modo derivativo del derecho civil y como negocio abstracto se utilizó en la realización de una donación, constitución de dote, enajenación de una cosa en fiducia, para hacer nacer la potestad marital, para el otorgamiento de testamento, etc. Primeramente sería una venta real que se transforma en ficticia, con cuyo carácter subsiste hasta su desaparición, hacia el final de la época clásica, por lo que no es recogida por Justiniano en su compilación como institución vigente. (G. 1, 119-122. Ulp. 19, 3 s. Vat. fr. 50. 80.) Vid. NEGOTIA PER AES ET LIBRAM. MANCIPATIO NUMMO UNO. COEMPTIO. TESTAMENTUM PER AES ET LIBRAM.

MANCIPATIO FAMILIAE.—Modalidad originaria del testa-

MANCIPATIO FIDUCIAE — MANDATA PRINCIPIS

mentum per aes et libram, llevado a efecto mediante la *mancipatio* del patrimonio del testador por un precio fingido a un *familiae emptor*, adquirente fiduciario, que queda encargado por el testador de cumplir su última voluntad y dar el destino requerido a los bienes. Vid. MANCIPATIO. TESTAMENTUM PER AES ET LIBRAM.

MANCIPATIO FIDUCIAE CAUSAE.—*Mancipatio* llevada a cabo por el propietario de una cosa a fin de dar ésta en garantía de una deuda, y cuya propiedad es por este negocio transferida al acreedor, el cual, por el correspondiente pacto de fiducia, se compromete a devolver al satisfacer la deuda. Vid. MANCIPATIO. FIDUCIA.

MANCIPATIO NUMMO UNO.—*Mancipatio* en el curso de la cual el adquirente señala y ofrece como precio de la cosa un sestercio, esto es, un precio ficticio. Son *mancipaciones* fiduciarias en las que se trata de llevar a cabo una donación, un testamento o un acto cualquiera de liberalidad simulando la realización de una *mancipatio* con precio verdadero. Supone la utilización de la *mancipatio* como venta imaginaria. Vid. MANCIPATIO.

MANCIPATIO SESTERTIO NUMMO UNO.—Vid. MANCIPATIO NUMMO UNO.

MANCIPI.—Vid. RES MANCIPI.

MANCIPIO ACCIPERE.—Recibir en virtud de una *mancipatio*. (G. 1, 119. 121.) Vid. MANCIPATIO.

MANCIPIO DARE.—Enajenar mediante la forma del negocio jurídico solemne de la *mancipatio*. (G. 1, 121. G. 2, 101.) Vid. MANCIPATIO.

MANCIPIUM.—Originariamente designa la propiedad quiritaria, el *dominium ex iure Quiritium*, en el sentir de algunos autores, que estiman que ella sólo podía darse sobre las *res Mancipi*.

MANCIPIUM.—Poder adquirido sobre una persona libre. *alieni iuris*, en virtud de la *mancipación* de la misma y que corresponde a un *paterfamilias* distinto del suyo originario. (G. 1, 49. 116. 123. 132. 135. 138. G. 2, 86. 90. Ulp. 19, 8. Vat. fr. 300.)

MANCIPIUM.—Esclavo, siervo, ser humano tomado al enemigo. (I. 1, 3, 2. D. 1, 5, 3, 4.)

MANDARE.—Mandar, encomendar, comisionar. Vid. MANDATUM. MANDATA.

MANDATA.—Mandatos. Vid. MANDATUM.

MANDATA PRINCIPIS.—Mandatos imperiales, tipo de constituciones imperiales bajo la forma de instrucciones u órdenes dirigidas a las autoridades o funcionarios de él dependiente, especialmente a los gobernadores de provincias. (C. 1, 15.) Vid. CONSTITUTIONES PRINCIPIS.

MANDATO — MANDATUM MEA GRATIA

MANDATO.—Vid. MANDATUM.

MANDATOR.—Mandante, persona que en el contrato del *mandatum* encarga u ordena, también denominado mandante o *dominus*; en el mandato de crédito es la persona que ordena abrir el crédito. (D. 17, 1, 26. 46. 49. 58, 1. 60.) Vid. MANDATUM.

MANDATUM.—Contrato de mandato; contrato consensual, bilateral imperfecto, gratuito y de buena fe, por el que una persona denominada mandante, *mandator* o *dominus*, encarga otra, denominada *mandatarius* o *procurator*, la realización de uno, varios o de todos sus asuntos, quedando éste obligado a realizar la misión encomendada y a rendir cuentas por ella. El mandante puede quedar eventualmente obligado a resarcir los gastos efectuados por el mandatario. No implica remuneración para el mandatario, con lo que se diferencia del arrendamiento de obras. (D. 3, 155-162. I. 3, 26. D. 1, 17. C. 4, 35.) Vid. ACTIO MANDATI. MANDATA PRINCIPIS.

MANDATUM ACTIONIS.—Vid. CEDERE ACTIONEM.

MANDATUM AD LITEM.—Mandato que tiene por objeto hacerse representar en un proceso por otra persona. La representación procesal no se admitió en el procedimiento de las *legis actiones* sino a título excepcional (*pro libertate, pro tutela, pro populus, ex lege Hostilia*), siendo posible desde el procedimiento formulario mediante el *cognitor* y el *procurator*. (G. 4, 82.)

MANDATUM ALIENA GRATIA.—Mandato en el que el mandante encomienda al mandatario un asunto relacionado con los intereses de un tercero por los que debe velar. (D. 17, 1, 2.) Vid. MANDATUM.

MANDATUM IN REM SUAM.—Mandato en su propio interés; constituye una forma indirecta de ceder un crédito mediante el mandato confiado por el cedente al cesionario que actúa como *cognitor* o *procurator* procesal, con la dispensa por parte del cedente titular del crédito y de la acción entablada de rendir cuentas de la gestión judicial, con lo que la condena pronunciada en su favor es posteriormente deducida en su beneficio. (Vat. fr. 317.)

MANDATUM GRATUITUM DEBET ESSE.—Regla en la que se indica el carácter esencialmente gratuito del contrato de mandato; presenta, sin embargo, algunas excepciones al admitirse la posibilidad de remuneración del mandatario, la cual se denominaba *honor* y era reclamable únicamente por una *cognitio extraordinaria* y no por la *actio mandati*. (D. 17, 1, 1, 4.) Vid. MANDATUM.

MANDATUM MEA GRATIA.—Mandato en el cual el mandante encomienda al mandatario un asunto propio o que atañe a su particular interés. (D. 17, 1, 2.) Vid. MANDATUM.

MANDATUM OMNIUM BONORUM — MANGO

MANDATUM OMNIUM BONORUM.—Mandato general; aquel en que el asunto encomendado al mandatario versa sobre la totalidad de su patrimonio. (D. 4, 4, 25, 1.) Vid. MANDATUM.

MANDATUM PECUNIAE CREDENDAE.—Forma particular de *mandatum tua gratia*, realizada con vistas a constituir al propio tiempo una garantía. En su virtud, la persona que quiere ser fiadora actúa como mandante del prestamista, quedando así como deudor subsidiario, fiador, pues quien prestó al mandatario, en caso de no ser reintegrado en el crédito, podrá dirigirse contra el mandante por la correspondiente *actio mandati*. La validez de este negocio como mandato obligatorio prevaleció tardíamente. (G. 3, 156.) Vid. MANDATUM TUA GRATIA.

MANDATUM POST MORTEM COLLATUM.—Tipo particular de mandato en el que se concierta realizar algo, bien después del fallecimiento del mandante o del mandatario, en cuyo caso su ejecución corresponde a los herederos. Tal forma no fue posible hasta el derecho justiniano, pues en el clásico es principio admitido que la obligación no nace para el heredero. (G. 3, 158. D. 17, 1, 13. D. 17, 1, 12, 17.) Vid. MANDATUM.

MANDATUM PRAESUNTUM.—Mandato presunto; se estimaba conferido, a los efectos de la representación procesal, entre determinadas personas en el derecho justiniano; así entre padres, hijos, etc.

MANDATUM QUALIFICATUM.—Nombre dado por los comentaristas al mandato de crédito. Vid. MANDATUM PECUNIAE CREDENDAE.

MANDATUM TUA GRATIA.—Mandato que tiene por objeto el realizar algo por el mandatario en su propio interés. En el derecho clásico se estima que no es un verdadero mandato, sino un consejo, del cual no se deriva obligación para el mandante. Una forma del mismo es el *mandatum pecuniae credendae*. (G. 3, 158.) Vid. MANDATUM. MANDATUM PECUNIAE CREDENDAE.

MANDATUM UNIUS REI.—Mandato que recae sobre un asunto concreto que se encomienda al mandatario; también se le llama especial. (D. 3, 3, 1, 1. D. 17, 1, 46.) Vid. MANDATUM.

MANES.—Manes; los dioses manes; las almas de los antepasados deificadas y vivientes, por lo que se le afectaban cosas que se sustraían del comercio, cual el lugar donde fue enterrado o cremado su cuerpo. Su culto familiar corresponde ser dirigido por el *paterfamilias*. (G. 2, 4.)

MANGO.—Vendedor de esclavos. También el que adorna una mercancía para venderla más cara; revendedor. (D. 50, 16, 207, 1.)

MANILIANAE — MANUMISSIO AD CONCILIUM

MANILIANAE VENALIUM VENDENDORUM LEGE.—Vid. MANILII ACTIONES. MANILII MONUMENTA.

MANILII ACTIONES.—Nombre que da Varrón a los siete libros sobre el *ius civile* del jurista Marcus Manilius, en los que se insertan las fórmulas cautelares para las ventas llevadas a cabo por medio del contrato verbal de *stipulatio*. También se le conoce con los nombres *Manilii venalium vendendorum lege* y *Manilii monumenta*. Vid. MANILIUS.

MANILII MONUMENTA.—Nombre con que se conocía en época de Pomponio los siete libros de M. Manilius, también designados por *Manilii actiones*. Vid. MANILII ACTIONES.

MANILIUS.—Jurista del s. II a. de C., considerado por Pomponio como uno de los fundadores del derecho civil; cónsul el 149, escribió sobre el derecho civil y las acciones, denominándose su obra por los posteriores *Manilii Monumenta* o *Manilianae venalium vendendorum lege* (Cic.), *Manilii actiones* (Varrón). (D. 1, 2, 2, 39.)

MANUALIA.—Tipo de obras jurídicas de carácter elemental destinadas a la enseñanza del derecho, que elaboraban los jurisconsultos clásicos. También se les denominaba *institutiones*, *sententiae*, *regulae*, así como, por su traducción griega, *enchiridia*. (Vat. fr., 45.)

MANUBIAE.—Botín de guerra, despojo; ganancia obtenida del saqueo. Corresponde en propiedad al general victorioso, que puede asignar parte a sus soldados. (C. 1, 54, 6, 5.)

MANU MILITARI.—Forma de ejecución de una decisión judicial o sentencia por intervención de la autoridad o fuerza armada. (D. 6, 1, 68.)

MANUMISSIO.—Acto jurídico por virtud del cual el amo de un esclavo confiere la libertad a éste, renunciando a la propiedad que sobre él tenía; es una institución de derecho de gentes. En el derecho romano se distinguen formas solemnes y no solemnes de manumitir. Las primeras, reconocidas por el derecho civil, son la *manumissio vindicta*, *manumissio censu* y *manumissio testamento*, a las que se les unió posteriormente la *manumissio in ecclesia*, todas las cuales otorgaban la libertad, haciendo ciudadanos romanos a los favorecidos. Las demás formas no solemnes que inicialmente carecían de validez civil fueron reconocidas por el derecho pretorio. La facultad de manumitir sufrió restricciones, cuales las introducidas por la *lex Aelia Sentia* y la *lex Fufia Caninia*. (Ulp. 1, 6-10. G. 1, 18 s. I. 1, 5-6. Paul. 4, 12. D. 40, 1-4. D. 40, 9. C. 7, 15.) Vid. LEX AELIA SENTIA. LEX FUFIA CANINIA. PATRONUS. LIBERTUS.

MANUMISSIO AD CONCILIUM.—Manumisión realizada en la forma de *manumissio per vindicta*, tras haber obtenido el consentimiento del *concilium manumissionis* el dueño menor de veinte años que la lleva a cabo. (G. 1, 38. 41.) Vid. MA-

MANUMISSIO — MANUMISSIO PER EPISTULAM

NUMISSIO VINDICTA. CONCILIUM MANUMISSIONIS. LEX AELIA SENTIA.

MANUMISSIO CENSU.—Forma solemne de manumisión que se lleva a cabo mediante la inscripción del esclavo en el censo de los ciudadanos con el consentimiento del dueño. Se afirma data esta forma de conceder la libertad de época del rey Servio Tulio, no pudiendo emplearse más que cada cinco años, en que el censo se elaboraba, dudándose si la libertad la alcanzaba el esclavo al hacerse la anotación o tras las ceremonias que ponían fin a la confección del censo; esta forma desapareció a la vez que el censo. (G. 1, 17. Ulp. 1, 8.) Vid. MANUMISSIO. CENSUS.

MANUMISSIO CONVIVII ADHIBITIONI.—Forma no solemne de manumisión que otorga la libertad al esclavo por el hecho de ser invitado a participar en la mesa del señor; también se la denomina *manumissio per mensam*. Inicialmente, por no ajustarse al derecho civil, sólo concedían una libertad de hecho, pero tras una *lex lunia Norbana* se les reconoció la condición de latinos por asimilación. Vid. MANUMISSIO.

MANUMISSIO FIDEICOMMISSARIA.—Forma de *manumissio per testamentum*, mediante la cual el testador encarga a su heredero o a cualquier otra persona beneficiada en la sucesión que proceda a conceder la libertad a un esclavo, la cual éste no logra hasta que se realice ésta por la persona obligada por el testamento y a la que se puede constreñir acudiendo al magistrado. El esclavo quedaba ligado por el derecho de patronato a quien lo manumitía, no al testador. (Ulp. 2, 7-12.) Vid. MANUMISSIO. MANUMISSIO TESTAMENTO.

MANUMISSIO IN ECCLESIA.—Forma solemne de manumisión que aparece reconocida por Constantino y que se lleva a cabo mediante una declaración de concesión de la libertad realizada por el amo del esclavo en presencia de las autoridades eclesiásticas y del pueblo fiel reunido en la iglesia. (C. 1, 13, 1-2. C. Th. 4, 7, 1.) Vid. MANUMISSIO.

MANUMISSIO IN SACROSANCTIS ECCLESII.—Vid. MANUMISSIO IN ECCLESIA.

MANUMISSIO INTER AMICOS.—Forma no solemne de manumisión realizada por el dueño que en presencia de testigos manifiesta su deseo de manumitir al esclavo. Inicialmente no concedía la libertad sino de hecho, y posteriormente fue, en virtud de la protección pretoria y una *lex lunia*, reconocida de derecho como productora de la libertad y latinidad. Justiniano la equiparó a las formas solemnes en sus efectos si se operaba ante cinco testigos. (G. 1, 41, 44. C. 7, 6, 1.) Vid. MANUMISSIO.

MANUMISSIO PER EPISTULAM.—Forma no solemne de manumisión que tiene lugar en virtud de una epístola dirigida por el dueño al esclavo concediéndole la libertad. Inicial-

MANUMISSIO PER MENSAM — MANUMISSOR

mente sólo la concede de hecho; posteriormente a una *lex lunia* concede la libertad y la latinitad. Justiniano la equiparó en sus efectos a las solemnes, siempre que se diera la presencia de cinco testigos en el momento de su concesión. (I. 1, 5, 4. D. 41, 2, 38 pr. C. 7, 6, 1.) Vid. MANUMISSIO.

MANUMISSIO PER MENSAM.—Vid. MANUMISSIO CONVIVII ADHIBITIONE.

MANUMISSIO PER TESTAMENTUM.—Vid. MANUMISSIO TESTAMENTO.

MANUMISSIO PER VINDICTAM.—Vid. MANUMISSIO VINDICTA.

MANUMISSIO SACRORUM CAUSA.—Pretendida forma originaria de manumisión romana, en opinión de algunos autores, análoga al *hierodulismo* helénico, por la que no se otorgaba al esclavo una libertad jurídica, sino que se le afectaba de hecho y en forma revocable al servicio de la divinidad. Vid. MANUMISSIO.

MANUMISSIO TESTAMENTO.—Forma solemne y civil de manumisión, consistente en la concesión de la libertad por disposición inserta en el testamento, la cual producía los efectos apetecidos de hacer libre y ciudadano al esclavo desde el momento en que el testamento produce los suyos. Puede hacerse en forma indirecta y constituye la denominada *manumissio fideicommissaria*. (G. 1, 17. D. 40, 4, 19. C. 7, 2.) Vid. MANUMISSIO. MANUMISSIO FIDEICOMMISSARIA. TESTAMENTUM.

MANUMISSIO VINDICTA.—Forma solemne y civil de manumisión por aplicación de las reglas de la *in iure cessio*: puestos de acuerdo el amo y el esclavo que va a ser liberado, acuden con un tercero, *adsertor libertatis*, en presencia del magistrado *in iure* (cónsul, pretor o gobernador), proclamando el *adsertor* la libertad del esclavo a la vez que le toca con la *vindicta* o *festuca*, permaneciendo callado el dueño, que así asiente, lo que será reconocido por el magistrado. Posteriormente, durante el imperio no se precisa la comparecencia en forma procesal, pudiendo requerirse al magistrado donde se le halle, si bien en la misma formalidad, lo que termina por tampoco ser necesario, proclamándose entonces su libertad ante el magistrado de cualquier forma. (G. 1, 17. D. 40, 2.) Vid. MANUMISSIO.

MANUMISSOR.—Término con que se designa a la persona que ha liberado de su potestad a un esclavo concediéndole la manumisión; igualmente, al que en cumplimiento de una disposición testamentaria lleva a cabo la manumisión de un esclavo, y por último, la persona que, de acuerdo con el *paterfamilias*, llevaba a cabo la emancipación de un *alieni iuris* liberándolo del *mancipium* adquirido sobre el mismo a fin de que logre su total emancipación, gozando en todo caso del derecho de patronato. (D. 40, 1, 15. D. 40, 9, 20, 30.

MANUMISSOR EXTRANEUS — MARCELLUS

D. 37, 12, 5. C. 2, 20, 5.) Vid. MANUMISSIO. MANUMISSIO FIDEICOMMISSARIA. EMANCIPATIO.

MANUMISSOR EXTRANEUS.—Persona que interviene en la *emancipatio* y a la cual le ha sido mancipado por el *paterfamilias* un *alieni iuris* a los efectos de su posterior *emancipatio*. Vid. EMANCIPATIO. MANUMISSOR.

MANUS.—Poder que corresponde al marido *sui iuris* sobre la mujer casada conforme a las formas de la *confarreatio*, *coemptio* o *usus*, o al *paterfamilias* del marido en el caso de estar sometido todavía a la potestad del mismo, esto es, ser aún *alieni iuris*. Posteriormente se admite que puede corresponder a una tercera persona a título temporal. Según algunos, originariamente significa un poder conjunto del *paterfamilias* sobre su mujer, descendientes, personas *in mancipio* y esclavos. (G. 1, 108. 110. 114.) Vid. CONVENTIO IN MANUM.

MANUS INIECTIO.—Procedimiento procesal a que daba lugar la *legis actio per manus iniectionem*, de carácter ejecutivo, que procede en los casos en que un crédito ha sido reconocido en virtud de confesión o por una sentencia como consecuencia del ejercicio de una acción declarativa. Vid. LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM.

MANUS INIECTIO IUDICATI.—*Manus iniectio* que tiene como fundamento para el ejercicio de la misma una condena precedente del demandado en un previo procedimiento seguido en ejercicio de una acción declarativa. Vid. LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM.

MANUS INIECTIO PRO IUDICATO.—Dícese de todos aquellos supuestos en que, en virtud de disposiciones posteriores a la Ley de las XII tablas, se admitía el ejercicio de la *manus iniectio* sin necesidad de que el crédito que da lugar a ella hubiese sido reconocido en juicio por una sentencia o en virtud de confesión, cual sucede con el crédito de que goza el fiador que hubiere satisfecho una deuda contra el deudor o el legatario contra el heredero en razón de un legado *per damnationem*, etc. Vid. LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM.

MANUS INIECTIO PURA.—Nombre con que se conocen todos los supuestos de *manus iniectio* en que está permitido al demandado oponerse a la pretensión del actor sin necesidad de la intervención de un *vindex*, si bien el negar el fundamento de su pretensión suponía un nuevo proceso en que de perder sería condenado al doble. Tras la *lex Vallia* tienen este carácter todos los supuestos de *manus iniectio*, salvo la que tiene por base una condena anterior o una confesión *in iure*. Vid. LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM.

MARCELLUS (ULPIUS).—Jurista del s. II d. de C., de gran sentido crítico; escribió bajo Antonino Pío, M. Aurelio y

MARCIANUS — MATRIMONIUM

Commodo: *Digestorum libri XXXI*; *Notae ad Iuliani Digesta*; *Notae ad regulas Pomponii*; *Ad legem Iuliam et Papiam lib. VI*; *Responsorum liber singularis*; *De officio consulis lib. VI*; *De officio praesidis libri*. (D. 26, 2, 19, 1.)

MARCIANUS (AELIUS).—Jurista del s. III d. de C.; vivió bajo Caracalla y Alejandro Severo; entre sus obras se encuentran: *Institutionum libri XVI*, obra elemental, al parecer, destinada a Oriente; *Digestorum libri VII*; *Regularum lib. V*; *De appellationibus lib. II*; *De publicis iudiciis lib. II*; *Ad formulam hypothecariam liber singularis*. (D. 23, 2, 57, 1. I. 4, 3, 1.)

MASA EDICTAL.—Vid. PARS EDICTALIS.

MASA PAPINIANEA.—Vid. PARS PAPINIANA.

MASA POSTPAPINIANEA.—Vid. PARS POSTPAPINIANA. APPENDIX.

MASA SABINIANEA.—Vid. PARS SABINIANA.

MASURIUS SABINUS.—Vid. SABINUS (MASURIUS).

MATER.—Madre; siempre consta a los efectos de filiación, y no existiendo matrimonio, su condición jurídica ha de tenerse en consideración. (D. 2, 4, 5. D. 1, 5, 24.)

MATERFAMILIAS.—Expresión de diversos significados. Equivale a *uxor*, esto es, esposa legítima del jefe de familia, si bien primeramente este nombre fue reservado para la mujer casada *in manu*, aunque el sentido cayó pronto en desuso, extendiéndose a la casada *sine manu*. También designa a la mujer *sui iuris*, esté o no casada, siempre que sea de conducta o condición honesta; equivale a *matrona*. (D. 1, 7, 44. D. 25, 7, 1. D. 50, 16, 46, 1. C. 9, 9, 28.)

MATERIA.—Término de significación jurídica poco clara. Por materia entienden los romanos—frente a sustancia—no lo que hoy entendemos por materia, cosa originaria, sino más bien el destino o sentido económico de una cosa. (D. 50, 16, 167, 168. D. 50, 16, 55.)

MATRIMONIUM.—Matrimonio, *iustae nuptiae* o *iustum matrimonium*. Cohabitación o unión permanente de hombre y mujer con la intención de considerarse marido y mujer, o sea, procrear y educar hijos, y constituir entre ellos una comunidad perpetua e íntima. Entre los romanos el matrimonio fue siempre monogámico, exigiéndose para su validez condiciones en orden al *conubium* o capacidad jurídica, a la capacidad física y al consentimiento de los cónyuges y del *paterfamilias*. El matrimonio romano no afectaba a la situación recíproca de los cónyuges, que seguían perteneciendo a sus respectivas familias, salvo que por la *conventio in manu* entrase la mujer en la del marido. Tal potestad o *manus* podía adquirirse por las formas de la *confarreatio*, *coemptio* y *usus*. (G. 1, 56. I. 1, 9, 1. D. 23, 2, 1. C. 5, 4.)

MATRIMONIUM — MATRIMONIO SINE

Vid. IUSTAE NUPTIAE. CONFARREATIO. COEMPTIO. USUS. CONVENTIO IN MANUS. MANUS. PUBERTAS. IUS CONUBII. MATRIMONIUM CUM MANU. MATRIMONIUM SINE MANU. CONTUBERNIUM. CONCUBINATUS. AFFECTIO MARITALIS.

MATRIMONIUM CUM MANU.—Matrimonio que lleva aparejada la adquisición de la *manus* sobre la mujer por el marido o por el *paterfamilias* de éste, por lo que pierde su parentesco agnático, pasando a la familia del marido *loco filiae* o *loco nepti*. El matrimonio *cum manu* se lograba por las formas matrimoniales de la *coemptio*, *confarreatio* y *usus*. Vid. MATRIMONIUM. CONVENTIO IN MATRIMONIUM. CONVENTIO IN MANUM. MANUS. MATRIMONIUM SINE MANU.

MATRIMONIUM INIUSTUM.—Matrimonio injusto, si bien lícito y válido; dicese del matrimonio celebrado entre ciudadano y peregrino, en los que en virtud de una *lex Minicia* los hijos habidos en los mismos seguían la condición jurídica del cónyuge no ciudadano. (G. 1, 78. 79. D. 38, 11, 1. D. 50, 1, 37, 2. Vat. fr., 194.) Vid. MATRIMONIUM. MATRIMONIUM IUSTUM.

MATRIMONIUM IURIS GENTIUM.—Matrimonio que no tenía la consideración de legítimo o *iustum*, en razón de que uno de los cónyuges no es ciudadano romano, bien por ser originariamente peregrino, bien por haber perdido la ciudadanía como consecuencia de una condena. También se da este nombre por los autores modernos al *matrimonium iniustum*. Vid. MATRIMONIUM. MATRIMONIUM INIUSTUM.

MATRIMONIUM IUSTUM.—Matrimonio justo; dicese del matrimonio válido a los ojos del derecho civil romano, por ser contraído entre personas que gozan del *ius conubii* (ciudadanos y a ellos equiparados) entre los cuales no existen impedimentos por razón de parentesco, ni falta ninguno de los requisitos exigidos por el derecho. (Ulp. 5, 2.) Vid. IUSTAE NUPTIAE. MATRIMONIUM. MATRIMONIUM INIUSTUM.

MATRIMONIUM LEGITIMUM.—Matrimonio legítimo o justo, sinónimo de *iustae nuptiae*. Vid. MATRIMONIUM IUSTUM. IUSTAE NUPTIAE.

MATRIMONIUM SINE CONUBIO.—Matrimonio contraído entre dos personas que carecen del *ius conubii* o entre un ciudadano y un peregrino, el cual siendo matrimonio lícito no producía los efectos propios de las *iustae nuptiae*, por lo que los hijos habidos seguían la condición del cónyuge no ciudadano. También se le denomina *iniustum*. Vid. MATRIMONIUM INIUSTUM. MATRIMONIUM.

MATRIMONIO SINE MANU.—Matrimonio por el cual la mujer no cae bajo la potestad del marido si éste es *sui iuris* o de su *paterfamilias* si es *alieni iuris*, sino que conserva la situación familiar anterior, permaneciendo ligada a su familia agnática. Vid. MATRIMONIUM. MATRIMONIUM CUM MANU. MANUS.

MATRONA — MEMORIA

MATRONA.—Matrona, madre de familia, mujer honesta casada aún sin hijos. (D. 47, 10, 1, 2. D. 48, 5, 14.) Vid. MATER-FAMILIAS.

MAURICIANUS (IUNIUS).—Jurista del s. II. d. de C., escribiendo bajo Antonino Pío *Ad legem Iuliam et Papiam libri VI. De poenis lib. II, Notae ad Iuliani Digesta*. (D. 2, 14, 7, 2. Ulp., 13, 2.)

MAXIMUS.—Vid. CORNELIUS MAXIMUS. RUTILIUS MAXIMUS.

MEDDICES.—Pareja de magistrados epónimos que elegía el pueblo osco, afín al romano, y que no gozaban de idéntica autoridad durante el ejercicio de su cargo; uno se denominaba *meddix tuticus*, y el otro *meddix minive*.

MEDDIX.—Cada uno de los magistrados epónimos que como magistratura suprema elegía el pueblo osco, poblador de la Italia primitiva. Vid. MEDDICES.

MEDDIX MINIVE.—Dícese del magistrado supremo del pueblo osco, *meddix*, que con relación a su colega tenía una autoridad menor y una situación de subordinación. Vid. MEDDIX TUTICUS. MEDDICES.

MEDDIX TUTICUS.—Dícese del magistrado supremo del pueblo osco, *meddix*, que en relación a su colega tenía una mayor autoridad. Vid. MEDDIX MINIVE. MEDDICES.

MEDIUM LITIS.—Fase intermedia que se distingue en el procedimiento extraordinario según textos bizantinos, que comprende el período procesal anterior a la práctica de la prueba y posterior al planteamiento del litigio. (C. 4, 1, 12, 1.) Vid. PRINCIPIUM LITIS. DEFINITIVUM NEGOTIUM. DEFINITIVA SENTENTIA. PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO.

MELA (FABIUS).—Jurista contemporáneo de Labeo y Capi- to; vivió en época de Augusto; citado por Servius, Proculus, Labeo y otros juristas, sin indicar cuáles fueran sus obras; tal vez autor de unos *Libri ad Edictum*. (D. 19, 1, 17, 6.)

MEMBRANAE.—Nombre con que se conoce una segunda colección de *responsa* o respuestas en VII libros del jurista Neratio Prisco, así denominada—pergaminos—para diferenciarlas de algún modo de la primera. Vid. NERATIUS PRISCUS.

MEMBRUM RUPTUM.—Constituye en la legislación de las XII Tablas el más grave atentado a la integridad corporal; verosíblemente significa mutilación; castigado con la pena del talión, que correspondía ejercitar al ofendido siempre que el autor del daño o *iniuria* no se avenga a la composición que le ofrece la víctima. (XII Tab., 8, 2. I. 4, 4, 7.) Vid. INIURIA. OS FRACTUM. OCCENTARE. MALUM CARMEN INCANTARE.

MEMORIA.—Una de las *scrinia* de la época imperial, a memoria. Vid. A MEMORIA.

MENANDER — METALLO PUNIRI

MENANDER (ARRIUS).—Jurista del s. III d. de C., miembro del *consilium* de Septimio Severo y Antonino Caracalla, autor de *IV libri de re militari*. (D. 4, 4, 11, 2.)

MENSOR.—Medidor de tierras. (D. 11, 6. C. 12, 27.) Vid. AGRIMENSORES.

MENTE CAPTUS.—Persona privada de razón, falta de inteligencia; constituye una enfermedad mental, causa de incapacidad de obrar en derecho. Su distinción del *furiosus* no es clara en los textos, creyéndose que se puede estimar como *mente captus* la persona privada de inteligencia que no goza de momento alguno de lucidez. (D. 1, 18, 14. D. 28, 1, 17.) Vid. FURIOSUS.

MERCATOR.—Mercader, comerciante. (C. 4, 63.)

MERCES.—Alquiler debido por el arrendatario al arrendador en el contrato de *locatio conductio rei*. Salario debido por el patrono al obrero en el contrato de arrendamiento de servicios o *locatio conductio operarum*, o debido por el cliente al empresario en el de arrendamiento de obra o *locatio conductio operis*. (D. 19, 2, 2, pr. D. 19, 2, 13, 5. 6. 10.) Vid. LOCATIO CONDUCTIO.

MEREO.—Pertenecer a la milicia; ganar sueldo en el ejército. (D. 49, 16.)

MERETRIX.—Meretriz, prostituta. (D. 12, 5, 4, 3. D. 37, 12, 3. D. 47, 2, 39.)

MERITORIUM.—Cantina o taberna para los viandantes. (D. 47, 10, 5, 5.)

MERX.—Mercadería; todas las cosas muebles sobre las que se trafica susceptibles de ser objeto de un contrato de compraventa, excepción hecha de los esclavos. (D. 50, 16, 66. 207.)

MERX PECULIARIS.—Dícese de la parte del peculio de un esclavo dedicada al comercio y que quedaba en garantía del derecho de los terceros que con él han contratado. (D. 14, 4, 1, 3.) Vid. ACTIO TRIBUTARIA.

MESSIUS.—Jurista del s. III, contemporáneo de Papiniano y miembro del *consilium* de Septimio Severo. (D. 49, 14, 50.)

METALLI POENA.—Condena a trabajo forzado en las minas. (D. 48, 9. C. 11, 7.) Vid. METALLO PLECTI.

METALLI SUPPICIUM.—Condena a trabajo forzado en las minas. Vid. METALLI POENA. METALLO PLECTI.

METALLO PLECTI.—Ser condenado a trabajos forzados en las minas, *damnatio ad metalla*, que constituye en el sistema penal romano una pena inferior a la de crucifixión y a la de abandono *ad bestias*. (Paul. 5, 17, 2. D. 47, 11, 10. D. 48, 19, 28. 36. 38. C. 9, 47, 11.)

METALLO PUNIRI.—Vid. METALLO PLECTI.

METATOR — MINISTERIANIS

METATOR.—Aposentador; persona encargada por la autoridad de aposentar a los militares en campamentos o domicilios particulares. (C. 12, 41, 1.)

METATUS.—Aposentador. Vid. METATOR.

METROPOLIS.—Capital o ciudad matriz. (D. 27, 1, 6, 2.)

METUS.—Miedo o temor determinado por la amenaza de un mal injusto, inmediato y grave, que fuerza a un sujeto a actuar en la esfera de los negocios o relaciones jurídicas de una manera distinta a como hubiera obrado sin existir tal intimidación. Para el antiguo *ius civile* romano el negocio afectado de *metus* era válido, siendo, por el contrario, tomado en consideración por el derecho honorario, que concede protección a la víctima del mismo por medio de la *exceptio metus causa*, la *actio metus causa* contra el autor del miedo y terceros beneficiados y la *in integrum restitutio ob metus*. (D. 4, 2. D. 50, 17, 116. 184. C. 2, 20, 4. 10.) Vid. ACTIO QUOD METUS CAUSA. EXCEPTIO METUS CAUSA. RESTITUTIO IN INTEGRUM OB METUS.

METUS CAUSA.—Por causa o bajo el imperio o la impresión del miedo de una amenaza de un mal grave inmediato e injusto. Vid. METUS.

METUS REVERENTIALIS.—Temerosa docilidad a oponerse a la seria voluntad de otra persona en razón de la autoridad moral o jurídica que ésta tiene sobre el sujeto que obra y que no puede ser alegada como causa para impetrar la nulidad del negocio realizado bajo su influjo. (D. 22, 2, 22.) Vid. METUS.

MIGRANDO.—Vid. INTERDICTUM DE MIGRANDO.

MILES.—Soldado, guerrero, infante; perteneciente a la milicia. Desde el punto de vista jurídico, los militares tuvieron en ocasiones un trato especial, cual lo refleja la existencia del *peculium castrense*, el *testamentum militis*, etc. (D. 29, 1, 1, 1.)

MILITIA.—La milicia, el ejército, el servicio militar. También, durante el imperio absoluto, cargo civil de la casa o de la administración imperial. (C. 12, 33. C. 12, 57, 13, 14.)

MILITIA PROVINCIALES FIDELISSIMA.—Nombre dado a las legiones en época del imperio absoluto integradas por provinciales bajo un cuerpo de oficiales reservado a los itálicos.

MILITIAE MATURUS.—Ciudadano romano que ha alcanzado la edad de poder tomar las armas, de pertenecer al ejército.

MINICIA.—Vid. LEX MINICIA.

MINICIUS NATALIS.—Jurista del s. I. d. de C., perteneciente a la escuela sabiniana. (D. 12, 1, 22. D. 6, 1, 61.)

MINISTERIANIS.—Funcionarios imperiales o afectos al cuartel imperial encargados de la medición del espacio que

MINISTERIUM — MISSILIA

debía haber en los campamentos a los que iba el emperador, de torre a torre o de fortificación a fortificación. (C. 12, 25.)

MINISTERIUM.—Ministerio, oficio, empleo, cargo público.

MINOR AETAS.—Menor de edad: *infans, impubes infantia maior, impubes pubertati proximi, minor viginti quinque annis*. Vid. **INFANS. IMPUBES INFANTIA MAIOR. IMPUBES PUBERTATI PROXIMI. MINOR VIGINTI QUINQUE ANNIS.**

MINOR VIGINTI QUINQUE ANNIS.—Varones mayores de catorce años y hembras mayores de doce, púberes, y menores de veinticinco, capaces, conforme al derecho romano antiguo, para la totalidad de actos y negocios jurídicos; capacidad que quedó posteriormente restringida al matrimonio y testamento, estando supeditada, en general, la plena capacidad de obrar a la llegada de los veinticinco años. (D. 4, 4. Paul. 1, 9.)

MINORES CAUSAE.—Causas o litigios menores o de menor cuantía; así se estiman en el bajo imperio los procesos cuya cuantía no es superior a 50 *sus* y posteriormente a 300, sobre los que tienen competencia los magistrados municipales, *duumviri iure dicundo*, o posteriormente, el *defensor civitatis*. Vid. **MAIORES CAUSAE.**

MINORES XXV ANNORUM.—Menores de veinticinco años. Vid. **MINOR VIGINTI QUINQUE ANNIS.**

MINUS LATIUM.—Vid. **LATIUM MINUS.**

MINUS PETITIO.—Petición de menos; existe cuando se demanda ejercitando la acción correspondiente por una cantidad menor de los que se quiere reclamar conforme a la cuantía del crédito. En la época clásica tal demandante sólo obtendrá una condena por la cuantía reclamada, concretada en la *intentio* de la fórmula, pero no consume sino una parte de su derecho; por lo que, pasada la magistratura en que ejercitó la acción, puede nuevamente intentarla por el resto; antes sería rechazada por la *exceptio litis dividuae*. En el procedimiento extraordinario, y a partir de una constitución del emperador Zenón, puede ser completada la demanda en que se pedía de menos en la misma instancia. (G. 4, 56. G. 1, 22.) Vid. **PLUS PETITIO.**

MINUTIO.—Vid. **CAPITIS DEMINUTIO.**

MINUTIO EXISTIMATIONIIS.—Pérdida de la estimación pública con trascendencia jurídica, cual la *infamia* y la *turpitud*. (D. 50, 13, 5, 1 s.)

MISERABILE.—Vid. **DEPOSITUM MISERABILE.**

MISSILIA.—Monedas u otros objetos que los magistrados acostumbraban a arrojar al pueblo con ocasión de la toma de posesión de su cargo y que pasaban a ser propiedad de quien las recogía, constituyendo un caso de *traditio incertae personae*. (I. 2, 1, 46. D. 18, 1, 8.) Vid. **IACTUS MISSILIIUM.**

MISSIO — MISSIO IN POSSESSIONEM

MISSIO.—Acción o acto de enviar. Vid. **MISSIO IN POSSESSIONEM**.

MISSIO ANTONINA.—Vid. **MISSIO ANTONINIANA**.

MISSIO ANTONINIANA.—Medida adoptada por el emperador Caracalla consistente en la concesión de la posesión de bienes del heredero al legatario a quien con posterioridad al transcurso de seis meses de reclamar judicialmente no le ha sido satisfecho el legado a fin de lograr satisfacción con los frutos de los mismos. (D. 43, 4, 1, 8.) Vid. **MISSIO IN POSSESSIONEM LEGATUM**.

MISSIO DAMNI INFECTI.—Medida pretoria, basada en el *imperium* del magistrado, consistente en el envío o puesta en posesión de la casa o edificio que amenaza ruina a la persona que puede resultar víctima del mismo en razón de no haber celebrado su propietario con ella la *stipulatio* ordenada por el pretor. (D. 39, 2, 4, 1.) Vid. **DAMNUM INFECTUM**. **MISSIO IN POSSESSIONEM**.

MISSIO DEBITORIS.—Vid. **MISSIO IN BONA DEBITORIS**.

MISSIO EX EDICTO HADRIANI.—Envío en posesión de cosas corporales que venían siendo poseídas por el difunto y que en virtud de un edicto de Adriano podía solicitar el heredero instituido en un testamento aparentemente válido. Había de solicitarse dentro de un año a partir de la apertura del testamento y se precisaba abonar la *vicesima hereditatis*. Subsiste en la compilación con un plazo para su solicitud de veinte años y sin existir el impuesto. (Paul. 3, 5, 14-18. C. 6, 33, 3.) Vid. **MISSIO IN POSSESSIONEM**.

MISSIO IN BONA.—Entrega de la posesión de bienes concretos ordenada por el pretor en beneficio de una persona a costa de otra. (D. 36, 4, 5, 12. 28.) Vid. **MISSIO IN POSSESSIONEM**.

MISSIO IN BONA DEBITORIS.—Concesión de la posesión de bienes del deudor otorgada al acreedor cuando éste dolosamente se oculta o ha realizado una cesión de bienes. Vid. **MISSIO IN POSSESSIONEM**.

MISSIO IN BONA REI SERVANDAE CAUSA.—Concesión por el pretor de la posesión de bienes pertenecientes a un deudor insolvente o recalcitrante o a un deudor fallecido a los acreedores, a fin de que eviten el deterioro o pérdida de lo mismos, con vistas a la defensa de sus respectivos créditos. (D. 2, 12, 2. D. 42, 4, 1.) Vid. **MISSIO IN POSSESSIONEM**.

MISSIO IN POSSESSIONEM.—Envío en posesión o autorización otorgada por el magistrado en virtud de su *imperium* de tomar la detentación material de la totalidad de los bienes o de parte de ellos de una persona. Generalmente se concede a título de protección inmediata y se encuentra protegida por interdictos o por *actiones in factum*. (D. 42, 4, 1.)

MISSIO IN POSSESSIONEM — MODESTINUS

MISSIO IN POSSESSIONEM EX PRIMO DECRETO.—Dícese de la autorización de posesión o envío de posesión concedida por el magistrado como primera providencia y en virtud de una primera orden o decreto. Así sucede en el supuesto del *damnum infectum*. Vid. **MISSIO IN POSSESSIONEM**.

MISSIO IN POSSESSIONEM EX SECUNDO DECRETO.—Dícese del envío en posesión ordenado por el magistrado en virtud de una orden reiterada y por la cual se dispensa una protección semejante a la propiedad pretoria a la persona a quien se le concede; por ejemplo, en el supuesto del *damnum infectum*. Vid. **MISSIO IN POSSESSIONEM**.

MISSIO IN POSSESSIONEM HEREDITATIS LEGATORUM SERVANDORUM CAUSA.—Vid. **MISSIO IN POSSESSIONEM LEGATORUM SERVANDORUM CAUSA**.

MISSIO IN POSSESSIONEM LEGATORUM SERVANDORUM CAUSA.—Envío en posesión concedida por el magistrado a los legatarios gratificados con un legado condicional o a término sobre los bienes en poder del heredero, en el caso de que éste no haya dado garantía bastante, a fin de que ellos sean los encargados de la custodia y cuidado de los mismos. (D. 36, 4, 5, pr. D. 42, 4, 1. C. 6, 54, 3.) Vid. **MISSIO IN POSSESSIONEM**.

MISSIO IN POSSESSIONEM REI SERVANDAE CAUSAE. — Vid. **MISSIO IN BONA REI SERVANDAE CAUSAE**.

MISSIO IN POSSESSIONEM SCRIPTIS HEREDIS.—Vid. **MISSIO EX EDICTO HADRIANI**.

MISSIO IN POSSESSIONEM VENTRIS NOMINE.—Vid. **MISSIO VENTRIS NOMINE**.

MISSIO IN REM.—Envío en posesión de un bien determinado y concreto, cual, por ejemplo, la concedida al fideicomisario contra terceros adquirentes de mala fe. (D. 31, 89, 7.) Vid. **MISSIO IN POSSESSIONEM**.

MISSIO LEGATORUM SERVANDORUM CAUSA.—Vid. **MISSIO IN POSSESSIONEM LEGATORUM SERVANDORUM CAUSA**.

MISSIO VENTRIS NOMINE.—Tipo de *missio in bona* o envío en posesión concedida a la mujer embarazada sobre la herencia a la cual será llamado el concebido. (D. 37, 9. D. 42, 4, 1.)

MISSIONEM IN POSSESSIONEM.—Vid. **MISSIO IN POSSESSIONEM**.

MOBILIA.—Muebles. Vid. **RES MOBILES**.

MODESTINI REGULARUM.—Fragmento del libro III de las *Regulae*, de Modestino, conservado en un manuscrito de Pithou. Vid. **MODESTINUS**.

MODESTINUS (HERENNIUS).—Jurista del s. III d. de C., discípulo de Ulpianus; falto de originalidad; entre los años 226

MODIUS — MODUS AGRI

praefectus vigilium; escribió XIX libri *Responsorum*, Regularum lib. X, Pandectarum lib. XII, De praescriptionibus liber singularis, De ritu nuptiarum lib. sing., Excusationum libri IV, De testamenti lib. sing. y otros. (D. 47, 2, 52, 20. C. 3, 28, 26, 2.) Vid. MODESTINI REGULARUM.

MODIUS.—Modio, medida de volumen equivalente a 8,754 litros. (D. 5, 1, 38. D. 50, 16, 221.)

MODIUS AGRI.—Medida de superficie, de tierra, equivalente a 120 pies cuadrados.

MODO.—Vid. MODUS.

MODOS DE ADQUIRIR.—Vid. MODUS ADQUIRENDI.

MODUS.—Modo, carga o gravamen que una de las partes impone a la otra en un negocio jurídico gratuito y que corresponde ejecutar a la que se beneficia del mismo, constituyendo un elemento accidental del negocio, *accidental negotii*. También, forma de obligación que presenta la particularidad de tener por objeto de la misma dos o más prestaciones, extinguiéndose por el cumplimiento de una de ellas libremente escogida por las partes. (D. 35, 1. C. 6, 45. C. 8, 55.) Vid. ACCIDENTALIA NEGOTII.

MODUS ADQUIRENDI.—Modo de adquirir; expresión con la que se designa por los autores los hechos o negocios jurídicos a los que la ley atribuye efectividad bastante para hacer adquirir para una persona el derecho de propiedad sobre una cosa, independiente del título de adquisición. Justiniano los dividió en naturales y civiles; los primeros son aquellos comunes a todos los pueblos, apareciendo ante la *naturalis ratio* como suficientes para adquirir la propiedad, cual la ocupación; los segundos son aquellos específicamente romanos, consistentes en formalidades o solemnidades a las que el *ius civile* confiere tal virtualidad, cual es la *mancipatio* y la *in iure cessio*, siendo los únicos susceptibles para hacer adquirir en el derecho antiguo la propiedad quiritaria sobre las cosas *mancipi*. La dogmática los diferencia, además, en originarios y derivativos; aquéllos hacen surgir la propiedad sobre el objeto independientemente de una titularidad anterior, *ex novo*, cual la ocupación, *accessio*, *specificatio*, *confusio*, *commixtio*, etc.; éstos la hacen derivar o depender de un derecho de propiedad que otro titular tenía sobre la misma cosa, naciendo en consecuencia de una relación jurídica entre el adquirente y el enajenante, como ocurre con la *mancipatio*, *in iure cessio* y *traditio*. (D. 41, 1. Ulp. 19, 1 s.) Vid. OCCUPATIO. ACCESSIO. SPECIFICATIO. CONFUSIO. COMMIXTIO. AUDICATIO. MANCIPIATIO. IN IURE CESSIO. TRADITIO. USUCAPIO. PRAESCRIPTIO LONGI TEMPORIS. PRAESCRIPTIO LONGISSIMI TEMPORIS. THESAURUS.

MODUS AGRI.—Extensión de un fundo. Vid. ACTIO DE MODO AGRI.